ELENA MARIA CASTRO ORTEGA (1 de 2)
Jefa de Servicio de Contratación
Fecha Firma: 26/08/2026
HASH: 53b0428def80fb333c00004f60cf2e1ac

LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (2 de 2)
Coordinadora Técnica de Contratación, Patrimonio y Vivienda Protegida
Fecha Firma: 27/08/2026
HASH: e25a46a43d689cbda476f7325f0307d7

EXP. SE 209/26

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE COMUNICACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO, MEDIACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, RADIOFÓNICOS, DIGITALES, TELEVISIÓN Y OTROS SOPORTES PARA LA DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN, PROMOCIONALES, INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA Y LA TENENCIA DE ALCALDÍA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA PARA LOS EJERCICIOS 2026 Y 2027

PROCEDIMIENTO ABIERTO
TRAMITACIÓN ORDINARIA
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

TÍTULO I: CONDICIONES GENERALES.

1. Definición y objeto de contrato.
2. Régimen Jurídico. Legislación aplicable.
3. Documentos que revisten carácter contractual.
4. Perfil del contratante y Plataforma de contratación del sector público del Estado. Huella electrónica.
5. Presupuesto base de licitación. Valor estimado del contrato.
6. Revisión de precios.
7. Plazo de ejecución.
8. Forma de financiación.
9. Forma de pago.
10. Admisibilidad de variantes o mejoras.
11. Constitución de garantías.
12. Responsable del contrato
13. Ejecución del contrato.
14. Obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe ajustarse la ejecución del contrato.
15. Condiciones especiales de ejecución del contrato y obligaciones esenciales.
16. Compromiso de adscripción de medios personales y/o materiales a la ejecución del contrato.
17. Modificaciones del contrato.
18. Entrega y recepción. Plazo de garantía.
19. Demora. Penalidades por demora y resolución.
20. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación. Penalidades.
21. Imposición de penalidades.
22. Causas de resolución del contrato.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 87

23. Protección de datos de carácter personal
24. Comunicación y notificación electrónica

TÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

25. Capacidad para contratar.
26. Publicidad.
27. Forma y lugar presentación ofertas.
28. Documentación a presentar por los licitadores.
29. Mesa de contratación.
30. Apertura de las proposiciones
31. Normas de competencia
32. Adjudicación del contrato.
33. Formalización del contrato.
34. Notificación y publicación de la formalización del contrato.
35. Valoración de las proposiciones.
36. Prerrogativas de la Administración y Jurisdicción.
37. Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Marbella.

Cuadro Resumen
Anexo I

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 87

TÍTULO I: CONDICIONES GENERALES

1. DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. Es objeto de este pliego las condiciones de contratación del **SERVICIO DE AGENCIA DE COMUNICACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO, MEDIACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, RADIOFÓNICOS, DIGITALES, TELEVISIÓN Y OTROS SOPORTES PARA LA DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN, PROMOCIONALES, INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA Y LA TENENCIA DE ALCALDÍA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA PARA LOS EJERCICIOS 2026 Y 2027**

En concreto el objeto del contrato consiste en el Servicio de agencia de medios de comunicación para la planificación, diseño, mediación, compra de espacios publicitarios en medios de comunicación como son prensa (tanto impresa como digital), radio (incluidas emisiones digitales), televisión en cualquier de sus formatos, medios y soportes audiovisuales y otros soportes publicitarios (vallas, relojes, mupis, opis, marquesinas, Internet, redes sociales, cine, pantallas en espacios públicos, tótems interactivos, formatos de calle y otros soportes que puedan surgir fruto del avance de las nuevas tecnologías) para la difusión de publicidad institucional y promocional, así como la organización, ejecución y seguimiento de acciones de comunicación, promocionales, informativas y divulgativas del Ayuntamiento de Marbella y la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara para los ejercicios 2026 y 2027, conforme a las especificaciones establecidas en este pliego, que quedará incorporado al contrato y tendrá obligatoriamente carácter contractual.

Estará dividido en dos lotes:

Lote 1: La publicidad institucional del Ayuntamiento de Marbella

Lote 2: La publicidad institucional de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara

El alcance de la prestación objeto del contrato viene descrito en el artículo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, (en adelante PPTP).

Se tendrá en cuenta la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio del Régimen Electoral General el artículo 53: Período de prohibición de campaña electoral.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 87

No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado. La obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas quedará limitada al periodo estricto de campaña electoral. Las limitaciones anteriores se establecen sin perjuicio de las actividades realizadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo 20 de la Constitución.

No obstante lo anterior, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior**.**

1.2. Son contratos de Servicios, según el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP), aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.

No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

Salvo que se disponga otra cosa en el presente Pliego, los contratos que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual e industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1. LCSP.

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante (Artículo 308 LCSP).

1.3. Necesidad e idoneidad de la contratación, (artículo 28 LCSP): El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 87

contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Tanto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, como el Pliego de Prescripciones Técnicas, indican las necesidades administrativas a satisfacer mediante el servicio y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Consta en el expediente Memoria justificativa del contrato emitida por el Técnico de la Delegación, que será publicada en la plataforma de contratación del sector público, justificando la necesidad de contratación conforme al artículo 28 LCSP, en el sentido expuesto en los artículos 63.3.a) y 116 LCSP.

Igualmente en el PPTP se justifica la insuficiencia de medios para prestar el presente servicio con medios propios.

Estamos ante un contrato cuya ejecución requiera de cesión de datos por parte de la Administración en el sentido expuesto en el artículo 116.1 LCSP, (en virtud de la modificación introducida por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones), según la documentación técnica.

1.4. El presente contrato se adjudicará según el artículo 131 LCSP por Procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 145 y siguientes y 156 a 158 LCSP, Trámite ordinario, (artículo 116 LCSP), y por los artículos correspondientes del RGLCAP.

Estamos ante un contrato de Servicio sujeto a una regulación armonizada y susceptible de recurso especial, por razón de su umbral económico, (artículo 22 y 44.1.c) LCSP).

1.5. La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna de conformidad con el artículo 139 LCSP, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para el objeto de esta contratación.

1.6. Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea es la de “79340000-9 Servicios de publicidad y marketing; 79341400-0 Servicios de campañas de publicidad.

1.7. No procede la subasta electrónica, (Artículo 143 LCSP).

1.8. Perfil de contratante. En el Perfil del Contratante se publicará el anuncio de la licitación y toda la información o dato referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 y 154 LCSP y en la Disposición

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 87

Adicional Séptima de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la **Plataforma de Contratación del Sector Público** (http://contrataciondelestado.es).

2. RÉGIMEN JURÍDICO. LEGISLACIÓN APLICABLE

La presente contratación, de naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto en este Pliego, en el que se incluyen los pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones que asumirán el Órgano de contratación, los licitadores y, en su momento, las empresas adjudicatarias. Asimismo se regirá por el Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPTP, que regula las características de la prestación que es objeto de la contratación, así como su ejecución.

Asimismo el contrato se regirá por la legislación del Estado en materia de contratación pública que se cita a continuación y demás disposiciones de aplicación en la materia:

- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

- El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

- El Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 87

- La Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril que regula el empleo de medios electrónicos en procedimientos de contratación.

- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

- Asimismo, se observaran las disposiciones normativas reguladoras de la prestación o actividad que constituye el objeto del contrato.

Supletoriamente, se regirá por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de éstas, serán de aplicación las normas de Derecho Privado. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Derecho Comunitario de acuerdo con su valor normativo en función de su carácter de derecho interno.

3. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL.

Revestirán carácter contractual el presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el documento en que se formalice el contrato con arreglo a la oferta seleccionada.

Tanto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP, en adelante), como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP, en adelante), tienen la consideración de Ley del contrato. Ese carácter de lex contractus se refiere a la ejecución del contrato y la presentación de la oferta refleja su aceptación incondicionada. Cualquier discrepancia entre el PCAP y el PPTP ha de ser resuelta conforme al principio de especialidad.

No obstante, se admite la prevalencia del PCAP sobre el PPTP en aquellas cuestiones que no debieron regularse en el PPTP por estar reservado al administrativo.

Los contratos que resulten del procedimiento de adjudicación se ajustarán al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los mismos. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos, que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que, promulgadas por la Administración, puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 87

4. PERFIL DEL CONTRATANTE Y PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. HUELLA ELECTRÓNICA.

1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 63 de la LCSP, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual del órgano de contratación, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante alojado en la **Plataforma de Contratación del Sector Público**, cuyo acceso se realizará a través de la siguiente dirección web:

www.contrataciondelestado.es

Donde tienen a su plena disposición toda la documentación relativa a la licitación en curso, así como un canal de comunicación directa con el Órgano de Contratación pública del Ayuntamiento de Marbella, al que podrán plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las notificaciones, así como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa aplicable al proceso de contratación en curso le confiera como licitante.

La plataforma de contratación del sector público, cumple íntegramente con todos los requisitos legales y técnicos dispuestos en la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo, garantizándose en todo momento que:

- No son discriminatorios, encontrándose a disposición del público de forma compatible con las tecnologías de la información y comunicación de uso general.
- Toda la información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de las ofertas y solicitudes de participación se encuentran a disposición de todas las partes interesadas desde la citada Plataforma de Contratación, siendo de uso general y amplia implantación.
- Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de información garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad de los datos transmitidos y que sólo los órganos competentes, en la fecha señalada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que, en caso de quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación puede detectarse con claridad.
- La aplicación permite acreditar la fecha y hora de la emisión o recepción de las comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las mismas.
- Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto en la fase preparatoria como en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del contrato son

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 87

autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, de Firma Electrónica, garantizándose técnicamente que la firma se ajusta a las disposiciones de esta norma.

2. **La Disposición adicional decimosexta,** en relación a los **Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley,** respecto a la huella digital establece en su punto 1.h) lo siguiente:

"1. El empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos contemplados en esta Ley se ajustará a las normas siguientes:

h) En los procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma…"

De lo anterior se deduce que la huella digital sin el envío posterior de la oferta en el plazo de 24 horas, hace entender que la oferta ha sido retirada.

En licitaciones con numerosos Lotes o con ofertas técnicas voluminosas la propia Plataforma de Contratación del Sector Público habilita el envío por medios electrónicos en **dos fases,** transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas.

En este sentido la Disposición Adicional 16ª LCSP es clara respecto a la concurrencia de ambos requisitos en la presentación electrónica en dos fases, **huella digital y presentación posterior de la oferta propiamente en el plazo de 24 horas**, por lo que siguiendo el tenor literal de la norma si no presenta la oferta en dicho plazo se entenderá que el licitador a retirado su oferta.

En estos casos, cuando por distintas **circunstancias no es factible completar la oferta de manera telemática**, el licitador debe emplear la Herramienta de la

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 87

Plataforma de Contratación del Sector Público, (PLACSP en adelante), para descargarla en un **soporte electrónico (USB) y presentarla de manera presencial, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.**

Finalmente, todas las dudas que tengan en relación con la huella electrónica y otros aspectos relativos a la presentación electrónica deberán comunicarlas al servicio de **soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público.**

5.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO. Artículos 100 a 102 LCSP.

5.1. El presupuesto base de licitación es de **OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL EUROS (826.000,00 €),** desglosándose conforme al artículo 100 LCSP de la siguiente forma:

- Precio ……682.644,63 €
- IVA 21%.....143.355,37 €

Conforme al siguiente desglose por Lotes:

- **LOTE 1.** El presupuesto base de licitación es de **SETECIENTOS VEINTISEIS MIL EUROS (726.000,00 €),** desglosándose conforme al artículo 100 LCSP de la siguiente forma:

- Precio ……600.000,00 €
- IVA 21%.....126.000,00 €

Conforme a la siguiente imputación plurianual:

AÑO	BASE IMPONIBLE	21% IVA	ANUALIDAD
2026 (previsión de 4 meses-septiembre-diciembre)	100.000,00 €	21.000,00 €	121.000,00 €
2027	300.000,00 €	63.000,00 €	363.000,00 €
2028 (8 meses enero-agosto)	200.000,00 €	42.000,00 €	413.000,00 €
TOTAL	600.000,00 €	126.000,00	726.000,00 €

En caso de aprobarse la prórroga:

AÑO	BASE IMPONIBLE	21% IVA	ANUALIDAD

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 87

2028 (previsión 4 meses septiembre-diciembre) (PRÓRROGA)	100.000,00 €	21.000,00 €	121.000,00 €
2029 (PRÓRROGA)	300.000,00 €	63.000,00 €	363.000,00 €
2030 (previsión 8 meses enero-agosto) (PRORROGA)	200.000,00 €	42.000,00 €	413.000,00 €
TOTAL PRÓRROGAS INCLUIDAS	**1.200.000,00 €**	**252.000,00 €**	**1.452.000,00 €**

- **LOTE 2.** El presupuesto base de licitación es de **CIEN MIL EUROS (100.000,00 €),** desglosándose conforme al artículo 100 LCSP de la siguiente forma:

- Precio ……82.644,63 €
- IVA 21%.....17.355,37 €

Conforme a la siguiente imputación plurianual:

AÑO	BASE IMPONIBLE	21% IVA	ANUALIDAD
2026 (previsión de 4 meses septiembre-diciembre)	13.774,11 €	2.892,56 €	16.666,67 €
2027	41.322,31 €	8.677,69 €	50.000,00 €
2028 (8 meses enero agosto)	27.548,21 €	5.785,12 €	33.333,33 €
TOTAL	82.644,63	17.355,37	100.000,00 €

En caso de aprobarse la prórroga:

AÑO	BASE IMPONIBLE	21% IVA	ANUALIDAD
2028 (PRÓRROGA)	13.774,11 €	2.892,56 €	16.666,67 €
2029 (PRÓRROGA)	41.322,31 €	8.677,69 €	50.000,00 €
2030 (PRORROGA)	27.548,21 €	5.785,12 €	33.333,33 €
TOTAL PRÓRROGAS	**165.289,26 €**	**34.710,74 €**	**200.000,00 €**

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 87

INCLUIDAS			

El presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

A efectos de la aplicación del artículo 309 LCSP, el sistema de determinación del precio del presente contrato se realizará de conformidad con lo establecido en la letra a) del artículo 197 RGLCAP, es decir, *"Por tanto alzado, el precio referido a la totalidad del trabajo o a aquellas partes del mismo que sean susceptibles de entrega parcial por estar así previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En estos casos al fijarse el precio de la prestación de forma global, sin utilizarse precios unitarios o descompuestos, las entregas parciales se valorarán en función del porcentaje que representen sobre el precio total."*

Consta en el expediente Informe de precios de mercado de la Delegación, a los efectos del art. 100 LCSP, desglosándose los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden, no solo el precio del contrato, sino también los gastos de transportes y demás que se produzcan hasta la entrega de los bienes o prestación del servicio en el Centro o en Centros que la Administración designe, IVA y demás tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes. La cantidad correspondiente al IVA figurará como partida independiente.

5.2. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato no coincide con el presupuesto base de licitación, IVA excluido, al contemplarse la posibilidad de un modificado y la prórroga contractual.

El valor estimado del contrato, tal y como establece el artículo 101 LCSP, incluidas las posibles prórrogas anuales ascendería a la cantidad de **1.365.289,26 €, IVA excluido, con el siguiente desglose:**

- **LOTE 1: 1.200.000,00 €**
- **LOTE 2: 165.289,26 €**

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 87

6.- REVISIÓN DE PRECIOS. Artículos 103 y ss y Disposición Transitoria primera LCSP.

El precio ofertado se mantendrá durante toda la vigencia del contrato, no procediendo la revisión del mismo, en virtud de los artículos 103.2 LCSP y 4 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

7.- PLAZO DE DURACIÓN. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución es de DOS (2) años desde la formalización del contrato.

Siendo susceptible de una prórroga por DOS (2) años más.

La prórroga se acordará de manera expresa por el Órgano de Contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que el PPTP establezca un plazo mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso lo contratos cuya duración sea inferior a dos meses, artículo 29.2 LCSP.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

La prórroga del contrato no será obligatoria para el contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 LCSP por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses.

No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización en los plazos previstos en el 153 LCSP.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiere ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de la letra e) del artículo 211 LCSP.

El contratista se entenderá incurso en mora si al día siguiente al de la firma del contrato no inicia su ejecución, no siendo necesaria intimación previa a este respecto, (artículo 193 LCSP).

Cuando, por alguna de las causas de fuerza mayor reconocidas en la vigente Legislación, el órgano municipal competente, acuerde prorrogar el plazo señalado, la mora empezará a computarse tras el transcurso de la prórroga.

Caso de ser necesaria la ampliación del plazo de ejecución del contrato regulada en el artículo 195 LCSP, ésta se tramitará en la forma establecida en

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 87

el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, (en adelante RGLCAP).

No obstante lo anterior, cuando la ampliación del plazo de ejecución sea motivada por la demora del contratista, se tramitará la misma con independencia de las penalidades que en su caso procedan, (artículo 29.2 LCSP).

8.- FORMA DE FINANCIACIÓN

La financiación del contrato se hará con cargo a las partidas “1060.4911.22602 Publicidad y Propaganda” y “7010.4911.22602 Publicidad y Propaganda” del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso, para los lotes 1 y 2 respectivamente.

Existe crédito suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración del cumplimiento de este Contrato.

No obstante, si la adjudicación y formalización del contrato se efectuase con posterioridad a la fecha prevista, el órgano de contratación autoriza a la Intervención General al objeto de que directamente efectúe el reajuste de su financiación, sin que ello requiera ser nuevamente aprobado.

Siendo el gasto de carácter plurianual, de conformidad con lo dispuesto en el art. 174 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, la realización del gasto para las siguientes anualidades, estará subordinado o sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato.

El Ayuntamiento se compromete a consignar en los ejercicios siguientes el crédito necesario para hacer frente a las cuotas que correspondan cada año, con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias aplicables al respecto, en cada momento, a las Entidades Locales.

No obstante, en el caso de que, por circunstancias sobrevenidas no pudiera procederse a consignar los créditos correspondientes en los presupuestos futuros, el Ayuntamiento quedará exento de la indemnización al contratista adjudicatario por el lucro cesante producido por la no realización del servicio.

En virtud de lo anterior, resulta acreditada la existencia y disponibilidad de crédito para el cumplimiento de las obligaciones económicas que se deriven del presente contrato, conforme a lo dispuesto en el art. 116 LCSP.

9.- FORMA DE PAGO.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 87

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el Contrato y con arreglo al precio convenido. El pago del precio se hará conforme al artículo 198 LCSP.

El abono de los trabajos se realizará mediante cuentas expedidas por el Director de los mismos. La Administración podrá realizar abonos a cuenta por operaciones preparatorias, instalaciones o adquisiciones de equipo y medios auxiliares en la forma y con las garantías que a tal efecto determinan los artículos 198 y 240 LCSP y 201 del RGLCAP.

La factura o facturas correspondientes deberán presentarse ante un registro administrativo o punto general de entrada para facturas electrónicas, en los términos establecidos por la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

El código DIR3 al que se deberá dirigir la factura será:

- Órgano Gestor: LA0013596 Gabinete de comunicación.
- Unidad Tramitadora: LA0013596 Gabinete de Comunicación
- Oficina Contable: LA0010815 Registro Central de Facturas.

Los pagos serán efectuados por la Tesorería Municipal de acuerdo con el plan de disposición de fondos en vigor, en función de las disponibilidades dinerarias y prioridades de pago legalmente establecidas.

10. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS. Artículo 142 LCSP.

En relación al objeto del contrato, no se prevé en este expediente la posibilidad de que los licitadores puedan ofrecer en sus proposiciones variantes o alternativas distintas a las exigidas en el pliego que rige la contratación, salvo que se establezca lo contrario en el PPTP.

11.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

a) Debido al carácter excepcional de la **garantía provisional**, ésta **no se exige** (artículo 106.1 LCSP).

b) Definitiva: EL licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por ciento del precio final ofertado por aquél, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 87

Así, el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP deberá acreditar en el plazo señalado en el apartado 2 del artículo 150, la constitución de la garantía definitiva.
Por tanto, deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva en el plazo señalado de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento para la presentación de la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

De no cumplir este requisito por causa a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, y procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 LCSP)

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y ss del RGLCAP. De no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato.

No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía, justificándolo adecuadamente en los Pliegos, especialmente en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio. Esta exención no será posible en el caso de contratos de obras y de concesión de obras públicas, (artículo 107.1 LCSP).

En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el Pliego de Cláusulas que, además de la garantía a que se refiere el apartado anterior, se preste una **complementaria** de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por ciento del precio del contrato, (artículo 107.2 LCSP).

Cuando el precio del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido, (art. 107.3 LCSP).

La constitución de las garantías en valores se ajustará a los modelos que figuran en los anexos III y IV, en aval al modelo que figura en el anexo V y mediante contrato de seguro de caución en el anexo VI del RGLCAP (Boletín Oficial del Estado nº 257, de fecha 26 de octubre de 2001). **No obstante, dichos modelos de avales serán proporcionados por los servicios de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.**

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 87

En todo caso, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 58 del RGLCAP, los avales y los certificados de seguro de caución que se constituyan como garantía deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para obligarla. A tal efecto, los poderes de representación de estos apoderados deberán ser bastanteados. El bastanteo de poder podrá ser realizado bien, por la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento o bien, por Notario que de fe de la identidad y de la capacidad del apoderado o apoderados para obligar a la entidad garante en los términos expuestos en el documento de garantía, y de la legitimidad de sus firmas

Para la solicitud de bastanteo por Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento se presentará una instancia dirigida a esa Asesoría junto con la siguiente documentación:

a) Original o copia compulsada de la escritura de poder notarial.

b) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad del apoderado.

c) El documento del aval o de Seguro de Caución que vaya a ser bastanteado.

Esta misma documentación junto con una copia de la instancia solicitando a Asesoría Jurídica el bastanteo será lo que se presente en el Servicio de Contratación.

Solo será válido el bastanteo de la Abogacía del Estado si se aporta copia del bastanteo.

En todo caso, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 58 del RGLCAP, los avales y los certificados de seguro de caución que se constituyan como garantía deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para obligarla. A tal efecto, los poderes de representación de estos apoderados deberán ser bastanteados. El bastanteo de poder podrá ser realizado bien, por la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento o bien, por Notario que de fe de la identidad y de la capacidad del apoderado o apoderados para obligar a la entidad garante en los términos expuestos en el documento de garantía, y de la legitimidad de sus firmas

Si se solicita que sea bastanteado por la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento se presentará junto con un escrito de solicitud en este sentido:

a) Original o copia compulsada de la escritura de poder notarial.

b) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad del apoderado.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 87

c) El documento del aval o de Seguro de Caución que vaya a ser bastanteado.

Solo será válido el bastanteo de la Abogacía del Estado si se aporta copia del bastanteo.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el vencimiento del plazo de garantía señalado en el presente pliego y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

Cuando a consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la garantía constituida para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de su modificación (artículo 109.3 LCSP).

La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos, (artículo 110 LCSP):

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 LCSP.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 LCSP.

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

d) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo establecido en él o en esta ley está establecido.

e) Además, en el contrato de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

12. EL RESPONSABLE DEL CONTRATO. Artículo 62 LCSP.

El órgano de contratación deberá designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 87

prestación pactada. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él.

La designación o no del responsable, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo.

El nombramiento del responsable será comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el suministro.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada.

13- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el clausulado del presente pliego y del PPTP, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación (artículo 197 y 311 LCSP).

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato establecidas en las disposiciones legales y de las contenidas en este Pliego, son obligaciones específicas del contratista, cuya infracción podrá ser causa constitutiva de resolución del contrato y de imposición de penalidades o sanciones, las siguientes:

13.1. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato (artículo 311 LCSP).

13.2. En los contratos de Servicios que sean de tracto sucesivo el contratista está obligado a presentar un programa de trabajo que será aprobado por el órgano de contratación. El adjudicatario está obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de quince días a contar desde la notificación de la adjudicación del contrato.

13.3. **A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los**

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 87

trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante (artículo 308.2 LCSP).

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia formará en su caso, parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del Ayuntamiento del cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad contratante.

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de las cotizaciones y el pago de las prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones.

El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo este Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales. El contratista procederá inmediatamente, si fuera necesario, a la sustitución del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada.

13.4. Si durante el desarrollo del trabajo, se detectase la conveniencia o necesidad de su modificación o la realización de actuaciones no contratadas, se actuará en la forma prevista en los artículos 190 y 191, 203 y 314 LCSP.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del Programa de trabajos.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 87

13.5. La ejecución del contrato se realizará por el contratista con las responsabilidades establecidas en el artículo 311 LCSP. Cuando el contratos de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra y se compruebe la existencia de efectos, insuficiencias técnicas, errores o desviaciones procederá la incoación de expediente de subsanación y establecidas en los artículos 314 y ss LCSP.

La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4 del artículo 210 LCSP y 203 y 204 del RGLCAP.

14. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

14.1. El adjudicatario del contrato deberá cumplir todas las obligaciones dimanantes del contrato, así como las contenidas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás disposiciones de aplicación.

El incumplimiento de cualquiera de ellas facultará al Órgano de Contratación para exigir su estricto cumplimiento o declarar la resolución del contrato de acuerdo con el artículo 211 LCSP.

14.2. En virtud del artículo 196 LCSP, la indemnización de los daños que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato será por cuenta del contratista.

14.3. Cesión del contrato: El adjudicatario podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 214 LCSP.

14.4. Subcontratación y comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros, no estará permitida en aquellos supuestos que, en atención a las especialidades justificadas en el acto de adjudicación, hayan motivado ésta a favor de un licitador concreto. Fuera de estos supuestos, la contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos y condiciones establecidos en el art. 215 de la LCSP.

El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 87

El contratista está sujeto a lo dispuesto en el art. 216 de la LCSP, en cuanto al régimen de pago a subcontratistas y suministradores.

Cuando el contratista incumpla las condiciones y presupuestos legales para la subcontratación establecidas en el artículo 215 de la LCSP, o el porcentaje o límite máximo del importe de adjudicación para la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá alguna de las siguientes consecuencias:

a) Una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

La penalidad se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 de la LCSP.

Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

El contratista se sujetará en sus relaciones comerciales con los subcontratistas y suministradores y en particular en materia de pagos de los precios pactados, plazos, condiciones y demora, a lo dispuesto en el art. 216 de la LCSP y a la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El Ayuntamiento podrá comprobar el cumplimiento de los pagos por parte del contratista a los subcontratistas o suministradores, con arreglo a las disposiciones citadas.

A tal efecto, el contratista remitirá a solicitud del Ayuntamiento relación detallada de subcontratistas o suministradores que participen en el contrato y las condiciones pactadas relacionadas con el plazo de pago, así como justificante del cumplimiento de los pagos, dentro de los plazos legalmente establecidos. Estas obligaciones se consideran esenciales a los efectos de lo establecido en el art. 211 de la LCSP. Por consiguiente su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato, y de imposición de penalidades.

Igualmente se podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos señalados en el artículo 215 LCSP.

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 87

14.5. Tanto el plazo total como los parciales, serán de obligado cumplimiento para el contratista, facultando a la Administración en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolución del contrato, con los consiguientes efectos legales a los que en Derecho hubiere lugar.

En caso de incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales por causas imputables al contratista, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la fianza, o por la imposición de las penalidades económicas. Estas ascenderán a la cuantía que determine el órgano de contratación en el contrato o, en su defecto las previstas en el artículo 192 LCSP.

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 195 LCSP.

En todo caso la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la Administración.

14.6. Suspensión del contrato: En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo establecido en los arts. 208 y 313 de la LCSP. Si la Administración acordare una suspensión de los trabajos, o ésta tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el art. 198.5 de la LCSP, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.

14.7. La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

14.8. El contrato se ejecutará con sujeción a los documentos contractuales y demás datos básicos que definan y condicionen el objeto del contrato. Si durante la elaboración de los trabajos, el contratista precisare algún dato no contenido o detallado en los documentos contractuales o información facilitada, deberá solicitarlo a la Administración con la antelación suficiente, de manera que nunca podrá imputar a ésta una realización defectuosa o tardía, salvo que, efectivamente, los datos que al respecto se le faciliten sean defectuosos o se le entreguen con retraso, siempre que de todo ello se deje constancia previa por escrito, con comunicación directa a la Administración, también previa e independiente de la que se libre al Representante del contrato. Al respecto, se hace constar que el contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista.

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 87

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin la expresa autorización del coordinador-representante de los mismos.

14.9. El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

14.10. El contratista queda obligado a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee o que con él colabore en la ejecución de la prestación, conforme al artículo 112.2 RGLCAP, no pudiendo utilizar para sí, proporcionar a tercero, o divulgar dato alguno en relación con el servicio contratado, sin la expresa autorización de la Administración.

14.11. Propiedad de los trabajos realizados. El resultado del asesoramiento, del ejercicio de las acciones objeto de contrato y demás documentación que comprendan el ámbito objetivo del presente programa, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, será propiedad del Ayuntamiento, y éste, en su consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las entregas de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

Por tanto, será propiedad del Ayuntamiento tanto el servicio recibido como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la misma su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por esta Administración.

El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático al Ayuntamiento de Marbella todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos.

14.12. Seguros: El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios que se requieran por su actividad, así como un seguro que cubra la responsabilidad que se derive en la ejecución del contrato.

14.13. Obligaciones laborales del contratista

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad y salud, higiénico sanitarias y de protección del medio ambiente, así como de cuantas regulen la actividad realizada y los requisitos técnicos, jurídicos o administrativos que se establezcan para el adecuado desarrollo de la misma, por lo que vendrá obligado a disponer las

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 87

medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto y la responsabilidad que ello origine.

Destacar la obligación el del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

El personal adscrito a la realización del contrato, dependerá exclusivamente del contratista, quien ostentará el poder de dirección respecto del mismo así como todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 308 LCSP, a la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la administración contratante.

El contratista se obliga a estar al corriente del pago de todas las cargas laborales, sociales y fiscales, respondiendo de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

15. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES ESENCIALES.

La obligación esencial y la condición especial de ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 122.3 y 202 de la LCSP, con independencia de las previstas en el PPTP, es la siguiente:

- **Pago de salarios del personal adscrito al contrato DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR QUE RESULTE DE APLICACIÓN**

En la ejecución del contrato, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a los trabajadores que participan en la ejecución del contrato. A tal efecto, se establece la siguiente condición esencial de ejecución con carácter de esencial, cuyo incumplimiento será causa de resolución del contrato:

El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que se incumple la citada condición cuando se produzca un retraso o impago en el abono de las

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 87

nóminas que incumpla lo establecido en el Convenio Colectivo del sector que resulta de aplicación.

A tal efecto la adjudicataria deberá presentar, junto con la factura mensual, el envío de declaración responsable de que el contratista se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de los trabajadores que ejecuten el contrato, emitida por el representante legal de la empresa.

2. Es obligación esencial del contratista someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, advirtiéndose además al contratista de que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

16. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Si por las características y especialidades del contrato, se estimase necesario, obligatorio y prioritario disponer para su ejecución de determinados medios materiales y/o personales, estos se especificarán en el PPTP.

17.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Artículos, 191 y 203-207.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y forma previstos en la subsección 4ª del título I del libro Segundo, y de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 191 LCSP, y en las condiciones establecidas en los artículos 203 a 207 LCSP.

La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá producirse la modificación deberán recogerse en los Pliegos o en el anuncio de licitación en la forma establecida en el art. 203 LCSP, y con los límites dispuestos en el artículo 204 LCSP.

En el caso que las modificaciones no estén previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación, sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 205 LCSP, y siempre que no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, limitándose a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones acordadas por el Órgano de Contratación serán obligatorias

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 87

para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido, (art. 206.1 LCSP).

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviendo el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del art. 211 LCSP, (art. 206.2 LCSP).

No se considerarán modificaciones en los contratos de suministro por precios unitarios, los incrementos del número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10% del precio del contrato, a que se refiere el artículo 205.2.c). 3º LCSP, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se haya acreditado la correspondiente financiación en el expediente originario del contrato.

Tampoco se consideran modificación del contrato las revisiones de precios, que se regirán por lo dispuesto en los artículos 103 a 105 LCSP.

Dichas modificaciones, caso de ser necesarias, se formalizarán conforme a lo establecido en el artículo 153 LCSP y deberán publicarse de acuerdo al artículo 207 y 63 (artículo 203 LCSP).

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días hábiles, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de modificación, (art. 109.3 LCSP).

Procedimiento de ejercicio.- En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista (artículo 191 LCSP). Será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de:

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando su cuantía aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

18.- CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y RECEPCIÓN DE LA

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 87

PRESTACIÓN. PLAZO DE GARANTÍA. Artículo 210 y 311 LCSP.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas y a satisfacción de este Ayuntamiento, la totalidad de su objeto, (art. 210 LCSP).

En el plazo máximo de un mes desde que se efectúe la entrega del objeto del contrato, el departamento municipal receptor del mismo producirá el **acto formal y positivo de recepción o conformidad de los bienes, levantando el acta correspondiente que deberá ser remitida al servicio de Contratación**, (artículo 210 LCSP).

A la intervención municipal le será comunicado, cuando sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la prestación.

Si se efectuase pasado el referido plazo y la demora fuese imputable a la Administración, el contratista tendrá derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios que la demora le cause, (artículo 107 RGLCAP).

La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazas la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho (art. 311.3 LCSP)

Asimismo, se establece como mínimo el **plazo de TRES (3) meses**, a contar desde la fecha de recepción formal (es decir, a partir de la emisión del Acta de Recepción y conformidad), que se fija como **garantía** a los efectos previstos en la LCSP y normas reglamentarias, transcurrido el cual sin objeciones por parte del departamento municipal receptor quedará exento de responsabilidad el contratista por razón de los bienes suministrados o servicios prestados.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 311 LCSP, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 LCSP sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 87

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada (Artículo 311.7 LCSP).

19. DEMORA. PENALIDADES POR DEMORA Y RESOLUCIÓN.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 por cada 1000 euros del precio del contrato, IVA excluido (art. 193 LCSP).

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades en la misma proporción señalada anteriormente.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el art. 195 de la LCSP.

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la administración.

20. INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE LA PRESTACIÓN. PENALIDADES.

Los Pliegos podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido con conforme a los artículos 76.2 y 202.1 LCSP.

El incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del objeto del contrato, de los compromiso, criterios de adjudicación o de las condiciones especiales de ejecución o el incumplimiento parcial de las prestaciones definidas en el mismo, dará lugar a la imposición al adjudicatario de penalidades o sanciones en una cuantía que podrá alcanzar hasta el 10% del presupuesto del contrato, en

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 87

proporción a la gravedad del incumplimiento, previa instrucción del oportuno expediente con audiencia del mismo, y con sujeción a lo dispuesto en el art. 192 de la LCSP.

Como regla general, su cuantía será de 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que al descontarse un 25% de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.

Dichos incumplimientos podrán verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato o a su recepción.

En los Pliegos Administrativos o Técnicos o en el documento contractual se podrán establecer penalidades específicas para determinados incumplimientos o cumplimientos defectuosos de la prestación o de los compromisos o condiciones especiales de ejecución del contrato que se hayan establecido.

Tales penalidades complementaran el régimen general establecido en esta cláusula, y no podrán superar en su cuantía los límites porcentuales establecidos en la misma.

21. IMPOSICIÓN DE PENALIDADES.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones de conformidad con lo dispuesto en el art. 194 de la LCSP.

La imposición de penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos o deficiencias ni excluirá la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la administración, originados por la demora o por el incumplimiento en general de los términos del contrato.

22.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO. Artículos 211 y ss, 313 y ss LCSP.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 87

22.1. Perfeccionado el contrato, éste deberá cumplirse con estricta sujeción a lo dispuesto en este pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el documento de formalización.

Cuando los bienes no se hallen en estado de ser recibidos se hará constar así por la Administración en el acto de entrega y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. Podrá otorgarse al contratista un plazo para corregir los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que hubiera podido incurrir.

Si transcurrido dicho plazo, las deficiencias no hubieran sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución total o parcial del contrato con pérdida de la fianza, sin perjuicio de la indemnización que pudiese reclamar, o por otorgar un nuevo e improrrogable plazo para subsanar dichas deficiencias, imponiendo al contratista en este segundo las penalidades correspondientes según el artículo 193 LCSP.

22.2. Causas de resolución

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, (artículo 212 LCSP), previa tramitación de expediente en el que se cumplimenten los requisitos indicados en el artículo 109.1 del RGLCAP. Todos sus trámites e informes preceptivos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente.

Son causas de resolución del contrato, además de las relacionadas en la cláusula 17, las recogidas en los artículos 211 y 313 LCSP, y en las condiciones y con los efectos señalados en los artículos 213 y 313 del mismo texto legal.

Igualmente, será causa de resolución del contrato el incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, en base a lo dispuesto en el artículo 112.2 del RGLCAP.

Si en el contrato se incluyen bienes de naturaleza distinta e independiente unos de otros, la resolución del contrato podrá ser parcial y referente a los bienes que den causa a aquella.

23. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 87

El órgano de contratación hace constar que los datos de carácter personal que pueda contener el contrato, serán tratados conforme a la legislación específica de aplicación nacional y de la Unión Europea en materia de Protección de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP y el Real-Decreto 14/19 de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

24. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.

Las comunicaciones y notificaciones se realizarán **por medios electrónicos a través de comparecencia electrónica en la plataforma de contratación del Sector Público.**

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante del órgano de contratación.

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, **será de diez días naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido,** salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

TÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

25. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Aptitud y capacidad: Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación conforme al artículo 65 LCSP las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los caso en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas, y no estén comprendidas en las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el artículo 71 del referido texto legal.

Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante otorgado al efecto.

Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan las prohibiciones e

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 87

incompatibilidades para contratar del artículo antes citado.

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 LCSP, respectivamente.

El Ayuntamiento podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. Dichos empresarios deberán obligarse solidariamente respecto del Ayuntamiento y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, (artículo 69 LCSP).

No obstante, el Ayuntamiento se reserva la facultad de realizar adjudicaciones parciales a uno o varios licitadores, si lo cree más conveniente y la naturaleza del contrato lo permite.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras, (art. 70 LCSP).

26.- PUBLICIDAD

Por tratarse de un Contrato de Servicio, cuyo presupuesto de contrata es superior a la cifra de 216.000 euros, IVA excluido, (Orden HAC/1517/2025, de 18 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2026), al amparo de lo establecido en el artículo 15 y 135 LCSP, SÍ se dará publicidad al mismo mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Se publicará en la plataforma de contratación del sector público del Estado, según lo previsto en el artículo 135 y 159 LCSP.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 87

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá a través de la Plataforma de contratación del Sector Público por medios electrónicos, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación.

Durante los primeros **diez días naturales**, a partir de la fecha de publicación del referido anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado, podrán presentarse las preguntas y reclamaciones que se estimen pertinentes, las cuales serán resueltas por el Servicio y el órgano de contratación respectivamente, sin perjuicio de la interposición del Recurso especial en materia de contratación, previsto en el artículo 44 LCSP.

Transcurrido dicho plazo no se contestará pregunta alguna realizada a través de la Plataforma de Contratación.

27. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

27.1. Presentación de las proposiciones. Artículo 139 LCSP.

Cada licitador deberá presentar una única proposición por lote, pudiendo presentarse a uno, varios o a todos indistintamente, (artículo 139.3 LCSP*).* La contravención de esta prohibición dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones incursas en duplicidad.

En los demás contratos, la presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los efectos que reglamentariamente se determinen en relación con la aplicación del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el art. 149 de la LCSP.

Las proposiciones deberán ser enviadas exclusivamente a través de la plataforma de contratación del sector público en la forma que se indica en la siguiente cláusula, durante las 24 horas del día, generando como acreditación un recibo electrónico en el que se garantiza la fecha, hora y contenido.

El plazo de presentación de las proposiciones será de **30 días naturales** de conformidad con lo dispuesto en los arts.156.2 y 156.3.c) de la LCSP contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Si el último de ellos recayese en sábado, domingo o festivo se trasladará al día hábil siguiente.

La presentación de proposiciones vincula al licitador con la Administración y presume por parte de dicho licitador la aceptación incondicional, sin salvedad ni reserva alguna, de las cláusulas y condiciones de los Pliegos y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 87

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas.

27.2. **<u>Sistema para la presentación de proposiciones</u>**

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en sobres electrónicos y firmados electrónicamente por el licitador o representante legal, con las denominaciones, datos y documentos que se indican a continuación.

La presentación de proposiciones y documentos, así como las notificaciones y comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los interesados para este expediente se realizará exclusivamente a través de la plataforma de contratación del sector público con la siguiente dirección electrónica:

www.contrataciondelestado.es

Dicha proposición deberá ser redactada en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua.

Para ello es necesario:

1. La empresa se haya registrado en la plataforma de contratación del sector público.
2. Haya cumplimentado todos los datos de su perfil.
3. Una vez encontrada la licitación, precedida por un símbolo que representa procedimientos electrónicos, se haya añadido por el licitador a ***"Mis licitaciones".***
4. Luego se deberá de preparar y presentar la oferta electrónica, debiéndose consultar la ***Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y presentación de ofertas disponible en la plataforma de contratación del sector público.***

Todas las ofertas extemporáneas recibidas al expediente serán excluidas a no ser que desde la Plataforma de contratación del sector público se alerte al órgano de contratación de que se está produciendo alguna situación que afecte al funcionamiento del software y que pueda provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar y presentar su oferta contactar con dicha plataforma dentro del plazo de presentación de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 87

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelación suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los párrafos anteriores, o el usuario no prepare su oferta con la antelación suficiente para presentarla dentro del plazo previsto, serán excluidas del proceso.

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma de contratación del sector público, se generará un justificante o recibo electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta.

Dicho justificante incluye un CSV (Código Seguro de Verificación) que garantiza, mediante el cotejo en Plataforma de Contratación del Sector Público, la integridad del documento.

27.3. Deber de confidencialidad

De acuerdo con el artículo 133 LCSP, el Excmo. Ayuntamiento de Marbella no divulgará la información facilitada de los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta.

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como sus servicios dependientes **no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario**. La declaración íntegra de confidencialidad de la oferta **se tendrá por no puesta. Igualmente, se tendrá por no puesta la declaración de confidencialidad no realizada en el momento de presentar la oferta.**

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/18 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter se designe, según el artículo 133.2 LCSP.

27.4. Forma de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en TRES sobres o archivos electrónicos firmados por el licitador o representante legal, en los que se indicará el nombre y apellidos o la razón social y denominación de la entidad licitante y una dirección de correo electrónico habilitada a efecto de notificaciones de conformidad con lo establecido en la D.A. 15ª de la LCSP, y que consistirán en lo siguiente:

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 87

- **Sobre número 1.-** Título: Documentación administrativa.
- **Sobre número 2**.- Título: Documentación para la valoración de criterios cuya cuantificación dependa de juicio de valor (Oferta Técnica).
- **Sobre número 3**.- Título: Documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Oferta económica).

Con motivo de la reforma introducida en la Ley de Contratos del Sector Público, por el Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre los licitadores indicarán **expresamente** en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Los Licitadores respetarán en la presentación de documentos el orden establecido en los puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se aduzcan, no proceda su presentación.

La Mesa de Contratación podrá pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados por el Licitador.

La falta de la presentación de cualquiera de los documentos exigidos para la licitación será, por sí sola, causa de exclusión de la misma, salvo que la Mesa de Contratación lo considere subsanable.

28. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

28.1. Sobre número 1: Documentación administrativa.

Incluirá el DEUC y el Anexo I del presente Pliego.

■ De acuerdo a lo establecido en la LCSP, se pondrá un enlace en la plataforma de contratación del sector público del modelo a seguir conforme al **DEUC**. En el caso de participación de Uniones Temporales de Empresas, cada empresa deberá cumplimentar su DEUC.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.

■ Además, los licitadores presentarán **declaración responsable**, en la que éste declare, bajo su responsabilidad, que a fecha del último día de presentación de las proposiciones, cumple con todas las condiciones y requisitos exigidos para celebrar este contrato. A tales efectos, se adjunta a

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 87

este Pliego, como **Anexo I,** el modelo de declaración responsable que ha de ser cumplimentado y suscrito por los licitadores para incluirlo en el sobre nº 1.

28.2. Sobre número 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. Criterios subjetivos-Oferta técnica.

28.2.1. Con carácter general.

El sobre 2, contendrá la documentación técnica referida a los aspectos de la prestación correspondientes a los criterios de valoración discrecional, considerándose como tales los que no son evaluables de forma automática o matemática con arreglo a cifras, fórmulas o porcentajes por depender de un juicio de valor.

La oferta o propuesta técnica consistirá en un Proyecto o Memoria descriptiva del producto propuesto, que deberá ser compatible y ajustado a las determinaciones y exigencias técnicas básicas o preceptivas establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, integrada por los documentos y contenidos que se establezcan en el mismo.

La oferta técnica no podrá contravenir las determinaciones recogidas en el Pliego de Condiciones Técnicas.

En la oferta técnica se expondrán cuantos datos descriptivos del producto o actividad a desarrollar se consideren de interés para el proponente, y principalmente los que conciernan a los criterios de adjudicación de carácter discrecional que se establezcan en la cláusula 35 del presente pliego, al objeto de la valoración de las condiciones de la oferta por el órgano de Contratación.

En dicha información no podrá introducirse o referirse contenido sobre los aspectos de la prestación relacionados en los criterios de valoración automática a incluir en el sobre 3, o que pueda facilitar o sugerir su conocimiento, por ser ambos sobres y sus contenidos de valoración separada e independiente. Por tanto, e**n ningún caso podrá incluirse en la oferta técnica, información o documento a incluir en la oferta económica.**

En su caso, los licitadores deberán presentar una declaración complementaria indicando qué documentos administrativos y técnicos y datos son, a su parecer, constitutivos de ser **considerados confidenciales**. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal.

De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. En este caso deberán presentar la oferta técnica sin la

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 87

información y datos confidenciales, en soporte electrónico, firmado electrónicamente.

28.2.2. Documentación a presentar para la valoración de los criterios subjetivos.

1. **Memoria técnica**

A) Memoria técnica – Propuesta LOTE 1

"Estrategia global de comunicación para el desarrollo de una campaña de promoción de la oferta turística de Marbella en Irlanda"

La memoria técnica deberá desarrollar una propuesta estratégica integral de comunicación y planificación publicitaria para la promoción de Marbella en el mercado irlandés, con especial incidencia en los segmentos de golf y turismo premium.

La propuesta deberá ajustarse a un presupuesto máximo de inversión de 70.000 euros.
La memoria deberá incluir, como mínimo, los siguientes apartados:

1. Descripción y justificación de la estrategia de comunicación propuesta.
2. Investigación realizada y análisis del mercado publicitario.
3. Identificación y análisis del público objetivo (target y subtargets).
4. Herramientas, metodologías y fuentes utilizadas.
5. Calendario de actuación.
6. Selección y justificación de medios, soportes y acciones de comunicación.
7. Distribución presupuestaria propuesta.
8. Acciones especiales, innovadoras o de alto impacto, en su caso.
9. Evaluación teórica de resultados previstos y cumplimiento de objetivos.

B) Memoria técnica – Propuesta LOTE 2

"Estrategia global de comunicación para la apertura de la nueva Escuela de Música y Danza de San Pedro Alcántara"
La memoria técnica deberá desarrollar una propuesta estratégica integral de comunicación y planificación publicitaria para la difusión y posicionamiento institucional de la nueva Escuela de Música y Danza de San Pedro Alcántara.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 87

La propuesta deberá ajustarse a un presupuesto máximo de inversión de 25.000 euros.
La memoria deberá incluir, como mínimo, los siguientes apartados:

1. Descripción y justificación de la estrategia de comunicación propuesta.
2. Investigación realizada y análisis del mercado publicitario.
3. Identificación y análisis del público objetivo (target y subtargets).
4. Herramientas, metodologías y fuentes utilizadas.
5. Calendario de actuación.
6. Selección y justificación de medios, soportes y acciones de comunicación.
7. Distribución presupuestaria propuesta.
8. Acciones especiales, innovadoras o de alto impacto, en su caso.
9. Evaluación teórica de resultados previstos y cumplimiento de objetivos.

2. Documentación anexa obligatoria para ambos lotes

Junto a cada memoria técnica deberán incorporarse obligatoriamente los siguientes anexos:

Anexo I – Plan de medios (formato Excel)
Deberá incluir, al menos:

- Medio y soporte seleccionado.
- Formato publicitario.
- Número de inserciones/emisiones/publicaciones.
- Fechas previstas.
- Distribución presupuestaria global.
- Cobertura estimada y/o indicadores de audiencia, cuando proceda.

No será necesario incluir precios unitarios.

Anexo II – Plan de acciones de comunicación (formato Excel)
En caso de proponerse acciones especiales, eventos o actuaciones complementarias, deberá incluirse:

- Nombre de la acción.
- Breve descripción.
- Objetivo.

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es
Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 87

- Calendario.
- Presupuesto estimado.
- Público objetivo.

3. Condiciones formales de presentación para ambos lotes

Las memorias técnicas deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

- Extensión máxima: 30 folios por una sola cara por cada propuesta técnica.
- Tipografía: Arial 12.
- Interlineado: 1,15.
- Las hojas Excel anexas no computarán dentro del límite máximo de folios.
- La documentación deberá presentarse paginada e indexada.

4. **Prohibición de inclusión de criterios automáticos para ambos lotes**

La documentación incluida en el SOBRE Nº 2 no podrá contener:

- porcentajes de comisión,
- descuentos ofertados,
- condiciones económicas,
- plazos de pago,
- ni ninguna otra referencia relativa a criterios evaluables automáticamente mediante fórmulas.

El incumplimiento de esta obligación podrá suponer la exclusión de la oferta.

5. **Criterios de valoración aplicables**

Las memorias técnicas serán valoradas conforme a los criterios establecidos en la cláusula 7.B del presente pliego, relativos a:

- Estrategia y desarrollo de la comunicación.
- Investigación y herramientas utilizadas.
- Innovación y creatividad.
- Definición del target y calendario.
- Selección de medios y soportes.

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 87

- Adecuación de las acciones propuestas a los objetivos de la campaña.

La propuesta técnica deberá ser plenamente ejecutable y ajustada a la realidad del mercado publicitario y de comunicación, valorándose especialmente el conocimiento acreditado del mercado turístico internacional, del mercado local y provincial de medios, así como la capacidad estratégica, creativa y operativa de la licitadora.

28.3. Sobre número 3: Documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. Criterios objetivos-Oferta económica.

a) Con carácter general

Contendrá la oferta económica y la de otros elementos de la prestación incluidos dentro de los criterios de valoración automática o matemática, por ser cuantificables o evaluables con arreglo a cifras, fórmulas o porcentajes.

La oferta o proposición económica expresará el valor ofertado como precio de contrata, y vendrá redactada conforme al modelo que se incluye al siguiente modelo, fechada y firmada electrónicamente por el proponente.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

La confusión o error en la documentación a incluir en los sobres, supondrá el rechazo de la proposición correspondiente.

La documentación relativa al presente sobre deberá ser presentada en un único archivo electrónico.

Cuando una proposición comportase error manifiesto en el importe de la proposición, dicha oferta será rechazada por la Mesa de Contratación, en resolución motivada, al no poder determinar con carácter cierto cual es el precio realmente ofertado, conforme establece el artículo 84 del RGLCAP.

b) Proposición económica ajustada al siguiente modelo:

D./Dª. ....., con DNI nº ....., con domicilio a efectos de notificaciones en ....., teléfono ....., correo electrónico ....., actuando en nombre propio / en representación de la entidad ....., con CIF nº ....., al objeto de participar en la licitación del contrato de

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 87

servicios de agencia de medios de comunicación para la planificación, diseño, mediación, compra de espacios publicitarios y desarrollo de acciones de comunicación, promocionales, informativas y divulgativas del Ayuntamiento de Marbella y de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara,

DECLARA:

1º.- Comisión de agencia.

Que se compromete a ejecutar el contrato ofertando el siguiente porcentaje único de comisión de agencia sobre el volumen total de la licitación:
Comisión de agencia ofertada: ..... %

El porcentaje deberá expresarse con dos decimales y estar comprendido entre el 1,00 % y el 9,00 %.

2º.- Descuentos en la compra de medios

B.1. Prensa escrita diaria

Medio / formato	% descuento ofertado
Diario SUR, página impar a color en domingo	..... %
La Opinión de Málaga, página impar a color en domingo	..... %
Málaga Hoy, página impar a color en domingo	..... %
El País edición nacional, página impar a color en domingo	..... %
El Mundo edición nacional, página impar a color en domingo	..... %
ABC edición nacional, página impar a color en domingo	..... %

B.2. Prensa digital

Medio / formato	% descuento ofertado
SUR edición digital, 100.000 impresiones de 300x600 en rotación	..... %
Málaga Hoy edición digital, 100.000 impresiones de 300x600 en rotación	..... %
La Opinión de Málaga edición digital, 100.000 impresiones de 300x600 en rotación	..... %
El Español IP Málaga, 100.000 impresiones de 300x600 en rotación	..... %

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 87

Área Costa del Sol, 100.000 impresiones de 300x600 en rotación	..... %
AZ Costa del Sol, 100.000 impresiones de 300x600 en rotación	..... %

B.3. Radio

Medio / formato	% descuento ofertado
Onda Cero Marbella	..... %
SER Costa del Sol	..... %
COPE Marbella	..... %
Canal Sur Radio	..... %

B.4. Televisión

Medio / formato	% descuento ofertado
Radio Televisión Marbella	..... %
M-95 Televisión	..... %
101 Televisión	..... %
Canal Sur TV (desconexión provincial)	..... %

B.5. Reel

Medio / formato	% descuento ofertado
SUR	..... %
Málaga Hoy	..... %
La Opinión de Málaga	..... %
El Español Málaga	..... %
Área Costa del Sol	..... %
AZ Costa del Sol	..... %

La proposición deberá acompañarse, en documento ordenado conforme a los apartados anteriores, de las tarifas oficiales vigentes en 2026 de cada medio y de las cartas o documentos firmados por los medios que acrediten el descuento ofertado.

3º.- Compromiso de plazo de pago a los medios de comunicación

Plazo ofertado	Marcar opción
En un plazo no superior a 5 días	☐
En un plazo de entre 5 y 7 días	☐
En un plazo de entre 8 y 12 días	☐
En un plazo de entre 13 y 18 días	☐
En un plazo de entre 19 y 25 días	☐
En un plazo de entre 26 y 30 días	☐
En un plazo superior a 30 días	☐

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 87

4º).- Que conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares, el de prescripciones técnicas y demás documentación que ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

5º).- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.

Asimismo, se obliga al cumplimiento de los legislado o reglamentado en materia laboral y tributaria.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma la presente a fecha de firma electrónica.

Fdo.: …….

28.4. Devolución de la documentación.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados, (artículo 87.4 RLCAP).

29. MESA DE CONTRATACIÓN. Artículo 326 y Disposición adicional segunda punto 7 LCSP.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación contenida en el sobre nº 2.

En aplicación de la Disposición Adicional Segunda, punto 7, la Mesa de Contratación, como órgano competente para la asistencia al Órgano de contratación y valoración de las ofertas estará compuesta por los siguientes miembros:

Titulares

1. Presidente: Titular del Órgano de Gestión Tributaria, D. Mario Callejón Berenguel.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 87

● Suplente 1: Jefa del Servicio de Asesoría Jurídica de Urbanismo, Dª Ana López Márquez.

2. **Vocales:**

- El Titular de la Asesoría Jurídica, D. Enrique Romero Gómez

● Suplente: Jefa del Servicio de Asuntos Judiciales. Dª Ana Rejón Gieb

- El Interventor General de la Corporación, D. José Calvillo Berlanga

● Suplente: La Viceinterventora, Marta Garrido Pintado.

3. **Asesor:** Raúl Sierra Iglesias.

4. **Secretaria:** La Coordinadora Técnica de Contratación, Patrimonio y Gestión de la Vivienda, que actuará con voz y sin voto.

La Mesa de contratación, como órgano de asistencia al órgano de contratación, podrá solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. De cada acto que celebre la Mesa, se levantará acta sucinta de lo sucedido, que firmarán todos los componentes de la misma, y de los que dará fe la persona que actúe como Secretario.

30. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

30.1. Calificación de la documentación. Apertura del sobre 1.

En el plazo máximo de 20 días a contar desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas, se procederá a la apertura de las proposiciones presentadas en tiempo y forma (art. 157 de la LCSP).

La Mesa de contratación calificará la documentación a que se refiere el artículo 140, que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición.

Posteriormente, el mismo órgano procederá a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario.

El presidente de la mesa ordenará la apertura de los sobres 1 correspondientes que se realizará a través de la Plataforma de contratación del sector público,

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 87

con exclusión de los relativos a la documentación técnica y a la proposición económica.

A todos los efectos, esta primera sesión de la Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación, tendrá carácter privado.

Si la mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicará a los interesados mediante la herramienta de notificaciones electrónicas de la citada plataforma para que procedan a su subsanación, a través de la misma herramienta, en el **plazo de tres días naturales.**

La mesa, una vez subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, determinará las proposiciones que resulten admitidas a la licitación, así como las rechazadas y las causas de su rechazo.

30.2. Apertura del sobre nº 2. Documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor o criterios subjetivos. Art. 146.2 LCSP

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por los servicios dependientes del órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5 LCSP.

Efectuada la valoración de la documentación técnica contenida en el sobre nº 2 se hará pública.

En los procedimientos de adjudicación, abiertos o restringidos, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, bien a un comité de expertos bien a un organismo técnico especializado cuya composición se regula en los artículos 28 y 29 del Real Decreto 817/2009. En los restantes supuestos, la valoración se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por el órgano de contratación (art. 25 Real Decreto 817/2009).

30.3. Apertura del sobre nº 3 correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables mediante aplicación de formulas o **criterios objetivos. Artículo 146, 150 y 157 LCSP.**

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 87

Se notificará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público la fecha, hora y lugar en que se celebrará el acto de apertura del sobre nº3 relativo a la proposición económica.

30.4. Informes técnicos de valoración.

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas según los criterios indicados, por la Comisión Técnica designada o por los Servicios técnicos, se elaborará un informe en el que se expresará la valoración y evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación y clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente. Este informe, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación.

Recibidos los informes que en su caso se hubiesen solicitado, y reunida de nuevo la mesa de contratación, emitirá propuesta de adjudicación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión (art.157 de la LCSP).

30.5. Criterios de valoración de las ofertas. Artículo 145 LCSP.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, descritos en el artículo 145 LCSP. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo, (art. 150.1. LCSP).

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio y en el presente Pliego.

La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la **mejor relación calidad-precio.**

La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato en la forma establecida en el artículo 145.6 LCSP, que podrán ser los descritos en el artículo 145.2 LCSP.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 87

Salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, deberá precisarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada.

Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia, (art. 146.3 LCSP)

No estamos ante Servicios del Anexo IV ni Servicios de carácter intelectual según el artículo 145.4 LCSP.

30.6. Clasificación de las ofertas. Artículo 150 y 158 LCSP.

Salvo que se establezca otro plazo en el presente Pliego, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días si el criterio de adjudicación solo es el precio, y 2 meses si se tienen en cuenta más criterios, a contar ambos plazos desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones, (art. 158 LCSP).

Él órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas. Para ello atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego, pudiendo solicitar a tal efecto, cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo, (art. 150 LCSP).

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados, (artículo 158 LCSP).

30.7. Documentación previa a la adjudicación. Artículo 140 y 150 LCSP

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor la oferta con mejor relación calidad precio de conformidad con el artículo 145 LCSP para que dentro del plazo de **diez días hábiles**, a contar desde el siguiente a aquel que hubiere recibido el requerimiento (art. 150.2 LCSP), presente, salvo que conste en el Registro Oficial de Licitadores correspondiente, la relativa a la acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia requeridos), la siguiente documentación:

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 87

A. Aportar la totalidad de los documentos que, a continuación, se relacionan:

1.- Empresas españolas. Artículo 140 LCSP.

La documentación contenida en este sobre deberá ir precedida por un índice realizado en hoja independiente en el que constará el contenido enunciado numéricamente como a continuación se señala:

a) Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de copia del Documento Nacional de Identidad del licitador.

b) Si la empresa fuere persona jurídica, deberá presentar escrituras de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación de estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

c) Documentos acreditativos de la representación.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán Poder de representación que acredite el carácter con que actúan.

Si la empresa fuera persona jurídica, el Poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para esta licitación no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar copia de su Documento Nacional de Identidad.

d) Justificante del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de presentación de la proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1, apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), deberá acreditarse mediante resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 87

Tributaria, o declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra c) del artículo 82.1 del TRLRHL, con excepción de las personas físicas.

Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 82.1 apartados a), d), g) y h) del TRLRHL, que deberán aportar una declaración responsable de no, estar obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto, según lo establecido en el número 2 del mismo artículo.

e) Documentación justificativa de la solvencia económica, financiera y técnica. Artículos 87 y 90 LCSP:

Solvencia económica-financiera:

Los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio por un importe que no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato:

Lote 1. Publicidad institucional Ayuntamiento de Marbella: 617.100,00 euros.
Lote 2. Publicidad institucional Tenencia Alcaldía de San Pedro Alcántara: 100.000 euros.

Este volumen se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica-profesional

La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse, conforme el artículo 90 de la LCSP, por el siguiente medio:

- Una relación de los principales servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del presente contrato realizados en los cinco últimos ejercicios que incluya importes, fechas, y destinatarios públicos, avalados por certificaciones de buena ejecución. Para acreditar la solvencia técnica se requiere la presentación de al menos tres certificados de realización de servicios del mismo tipo por las cuantías siguientes en función del lote:

  Lote 1. Publicidad institucional Ayuntamiento de Marbella: 406.000 euros.
  Lote 2. Publicidad institucional Tenencia Alcaldía de San Pedro Alcántara: 70.000 euros.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 87

Solvencia vía clasificación

No obstante, lo indicado en los párrafos anteriores, de conformidad con lo establecido en los artículos 77, 86 y 92 de la LCSP, la clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquellos para los que haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma, siendo en este caso los documentos de clasificación empresarial a presentar los de:

LOTE 1 – Publicidad institucional del Ayuntamiento de Marbella → GRUPO T - SUBGRUPO 01- CATEGORÍA 2.

LOTE 2- Publicidad institucional de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara → GRUPO T – SUBGRUPO 01 – CATEGORÍA 1

En el caso de que varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una Unión Temporal de Empresas, será requisito básico para la acumulación de las características de cada uno de sus integrantes, y en concreto para su clasificación por el Órgano de Contratación, por medio de la Mesa de Contratación, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido previamente clasificación como empresas de servicios.

f) **Acreditación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato descritas en la cláusula 15 del presente Pliego.**

- El adjudicatario presentará un compromiso firmado de que estará al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que se incumple la citada condición cuando se produzca un retraso o impago en el abono de las nóminas en más de dos meses.

A tal efecto la Administración podrá exigir, junto con la factura mensual, el envío de certificación acreditativa de que el contratista se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de los trabajadores que ejecuten el contrato, emitida por el representante legal de la empresa.

Durante la ejecución del contrato la Administración podrá requerir información sobre el cumplimiento de dichas condiciones especiales, siendo el incumplimiento de las mismas causas de resolución.

- En cuanto a la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, tendrá que presentar escrito firmado relativo a los siguientes extremos:

- Sometimiento de la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del artículo 202.1 LSCP.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 87

- Indicación del lugar donde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
- Compromiso de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada relativa a la ubicación de los servidores.

En el momento de la firma del contrato se tendrá que formalizar en modelo previsto en el presente PCAP como ANEXO II.

2. Uniones Temporales de Empresas. Artículos 69 LCSP Y 24 RGLCAP.

Cuando dos o más empresas acudan a la licitación constituyendo o con el compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas, cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y su solvencia conforme a lo establecido en los apartados anteriores, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal, las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Los empresarios que constituyan la unión quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento de Marbella.

Asimismo, en el caso de que la proposición más ventajosa sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar **la escritura pública de formalización de la misma**, cuya duración sea coincidente con la del contrato hasta su extinción.

3. Empresas extranjeras.

La personalidad, la capacidad jurídica y de obrar así como la solvencia económica, financiera, técnica y profesional de las empresas no españolas deberá acreditarse de conformidad con lo que exige en la LCSP en sus artículos 67, (empresas comunitarias) y 68, (empresas no comunitarias), así como del R.G.L.C.A.P., en sus artículos 9 y 10.

Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.f) LCSP).

Para los casos en que concurran en una Unión Temporal de Empresas empresarios nacionales y extranjeros, se estará a lo que desarrolla a tal efecto el artículo 69 LCSP.

Transcurrido el plazo otorgado en el requerimiento, y una vez examinada la documentación aportada por el licitador propuesto como adjudicatario, si se observaran defectos u omisiones subsanables se concederá un plazo de tres

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 87

días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación, (artículo 81 del Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas, en la redacción dada por el Real Decreto 1.098/2.001 de 12 de octubre). No se admitirá la subsanación enviada por Correo que se recepcione en el Servicio de Contratación transcurrido el plazo dado para la subsanación (que como se ha dicho no será superior a tres días hábiles)

B. Aportar los justificantes del abono de los siguientes gastos de tramitación:

Carta de pago de la constitución de la garantía definitiva, (conforme a la cláusula 11 del presente Pliego), del 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP, IVA excluido, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 107 LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y ss del RGLCAP.

Si se constituye mediante aval o certificado de seguro de caución, deberán depositar el mismo debidamente bastanteado (cláusula 11 del PCAP) en la Caja de Tesorería, **acreditándose la constitución de la garantía mediante la presentación de la carta de pago en el Servicio de Contratación.** A estos efectos si han sidas bastanteados por Notario se deberá depositar el documento de garantía en la Caja de Tesorería, acreditándose la constitución de la garantía mediante la presentación de la carta de pago en el Servicio de Contratación.

Y si se solicita que sean bastanteados por la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento se presentará una instancia dirigida a esa Asesoría junto con la siguiente documentación:

a) Original o copia compulsada de la escritura de poder notarial.

b) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad del apoderado.

c) El documento del aval o de Seguro de Caución que vaya a ser bastanteado.

Esta misma documentación junto con una copia de la instancia solicitando a Asesoría Jurídica el bastanteo será lo que se presente en el Servicio de Contratación.

Si se constituye en metálico habrán de realizar el ingreso en la cuenta que facilite la Tesorería Municipal, **acreditando igualmente el justificante del**

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 87

pago en dicho Servicio.

C) Aportar la siguiente documentación relacionada con Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

1- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos.

2- Certificación positiva, expedida por la Administración local de no tener deudas de naturaleza tributaria con esta entidad.

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso de que hubiera autorizado la cesión de información tributaria a favor del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

3. Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

Los correspondientes certificados descritos en las letras 1 y 3 podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en el Pliego.

D) Presentar Póliza o Copia auténtica de **Seguro de responsabilidad civil con la cobertura suficiente,** a fin de mantener indemne, en todo caso, al Ayuntamiento, de cualquier responsabilidad directa o subsidiaria, y de toda reclamación que con motivo de la ejecución del contrato se planteare, tal y como establece la cláusula 14 del presente Pliego.

Dichas pólizas deberán estar vigentes durante el plazo de garantía contractual, incluida la ampliación ofrecida por el adjudicatario en su caso.

Cualesquiera otros documentos que acrediten disponer efectivamente de los medios que se hubiere comprometido a dedicar a la ejecución del contrato conforme al art. 76.2 LCSP que le reclame el órgano de contratación.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 87

De no cumplimentarse adecuadamente la documentación señalada en los apartados A, B, C, y D de esta cláusula, **se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediendo a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad**, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, **procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas**

31. NORMAS SOBRE COMPETENCIA

En relación con competencia en las uniones de empresarios (art. 69) y en la clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato (art. 150.1) cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación aparecieran indicios de colusión en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos.

La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento al que se refiere el presente párrafo. Lo anterior no será aplicable hasta que entre en vigor la disposición reglamentaria mencionada (Disposición Final 16ª).

32. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

32.1. Adjudicación del contrato. Artículo 150.3 LCSP.

La Mesa de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta con mejor relación calidad precio para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde la fecha del envío de la comunicación del requerimiento, presente la documentación administrativa que se relaciona en la cláusula 30 y que no conste en el Registro Oficial de Licitadores correspondiente, acreditativa de los requisitos de capacidad y solvencia requeridos para acceder a la adjudicación del contrato.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 87

El órgano de contratación, con la asistencia de la Mesa de contratación, calificará la documentación presentada, a los efectos de determinar si el licitador propuesto o seleccionado reúne los requisitos de capacidad y solvencia requeridos para acceder a la adjudicación del contrato.

A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración, será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

Si el órgano de contratación observare defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicará a través de la plataforma de contratación del sector público al interesado y le requerirá para que en un plazo no superior a tres días naturales subsane el error u omisión.

No se considerará subsanable la documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, el documento de alta en el Impuesto de actividades Económicas, y la acreditativa de la adscripción de medios materiales y personales al contrato, así como la de constitución de la garantía contractual, cuya omisión determinará el rechazo de la correspondiente proposición u oferta.

En el caso de que la empresa seleccionada no reúna los requisitos de capacidad o solvencia, o no subsane la omisión de documentación en el plazo otorgado para ello, se rechazará su oferta, procediéndose a continuación en la manera descrita en el párrafo segundo.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida, y en todo caso, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el art. 158 de la LCSP.

La adjudicación deberá ser motivada, y se notificará a los candidatos o licitadores mediante la plataforma de contratación del sector público y, simultáneamente, se publicará en la citada Plataforma de Contratación del Sector Público en el plazo de 15 días.

La notificación de la resolución de la adjudicación deberá contener la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 44 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

En todo caso, en la notificación electrónica se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato conforme al art. 153 de la LCSP.

El órgano de contratación declarará desierta la licitación, motivando en todo caso su resolución, cuando ninguna oferta sea admisible de acuerdo con los

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 87

criterios que figuran en el presente Pliego. Asimismo podrá, siempre antes de proceder a la formalización, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación con fundamento en la comisión de alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

En el expediente se dejará constancia de las ofertas o proposiciones presentadas, y de las razones para su admisión o rechazo. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.

32.2. Decisión de no adjudicar el contrato y desistimiento. Artículo 152 LCSP.

En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informado también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento se podrá acordar por el órgano de contratación antes de la formalización del mismo.

Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

33. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. Artículo 153 LCSP.

El contrato se perfecciona con su formalización.

El contrato se formalizará en documento administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones de licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 87

En el momento de la firma del contrato se tendrá que formalizar en modelo previsto en el presente PCAP como ANEXO II relativo al tratamiento de datos.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Al ser un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al art. 44 LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato (o cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiese levantado la suspensión)

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el artículo 153.3 LCSP.

En el caso de que el contrato fuese adjudicado a una Agrupación de Empresas (UTE) deberán estas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato, y NIF asignado a la Agrupación, salvo que dicha escritura haya sido ya aportada en el plazo de presentación de la documentación administrativa. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 de la LCSP.

34. NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. Artículo 154 LCSP.

La formalización del contrato deberá publicarse, junto al correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de contratación del Sector Público. Cuando el

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 87

contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Órgano de Contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al DOUE a más tardar 10 días después de la formalización del contrato.

35.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

Los criterios de valoración son los descritos en la memoria de valoración del técnico de la Delegación del siguiente tenor literal:

Los criterios de valoración que servirán de base para la adjudicación del presente contrato se aplicarán sobre un **máximo de 100 puntos**, atendiendo a la siguiente distribución:

A. Criterios evaluables automáticamente mediante aplicación de fórmulas…..56 puntos.

B. Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor…..44 puntos.

Se propondrá como adjudicataria a la entidad que obtenga una mayor puntuación que resulte de la suma de los criterios A y B.

A. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS:

a) <u>Criterio económico por el que se le atribuye a la empresa un porcentaje de comisión de agencia sobre el volumen total de la licitación: de 0 a 1 punto</u>.

Se evaluará en este subapartado el precio por la prestación de los servicios requeridos. Los licitadores deberán presentar un precio expresado en porcentaje con dos decimales. Las ofertas presentadas se situarán entre el 1,00 % y el 9,00 %. No se admitirán ofertas que no se enmarquen en estos parámetros. No se admitirán ofertas que no señalen un porcentaje. Se deberá expresar un porcentaje único para el conjunto de todos los servicios contemplados en el pliego de condiciones técnicas.

Para la valoración de este criterio se opta por la proporcionalidad directa, de tal forma que a menor comisión ofertada corresponde mayor puntuación, mediante la siguiente fórmula:

$$V = PM\text{-}O / P\text{-}Om$$

Siendo:

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 87

V= Valoración de la proposición
PM= Porcentaje máximo de comisión
O= Oferta presentada por el licitador
Om= Oferta mínima presentada

b) <u>Criterio de descuento en la compra de medios: de 0 a 45 puntos</u>.

Se evaluará en este subapartado el descuento presentado por cada licitador de espacios publicitarios en medios de comunicación que se aplicará sobre las tarifas oficiales vigentes en el momento de la licitación. Se acreditará mediante carta de descuento firmada por cada uno de los medios.

Los descuentos solicitados se aplicarán a los formatos y a los medios que a continuación se detallan:

b.1) Prensa escrita diaria…….de 0 a 9 puntos.

- Diario SUR, página impar a color en domingo.
- La opinión de Málaga, página impar a color en domingo.
- Málaga Hoy, página impar a color en domingo.
- El País edición nacional, página impar a color en domingo.
- El Mundo edición nacional, página impar color en domingo.
- ABC edición nacional, página impar a color en domingo.

Cada licitador puntuará de forma independiente en cada uno de los seis subapartados de prensa escrita (SUR, La Opinión de Málaga, Málaga Hoy, El País edición nacional, El Mundo edición nacional y ABC edición nacional) en función de los descuentos ofertados. La puntuación máxima, de 9 puntos, será para el mejor descuento ofertado y los puntos se asignarán a partir de la siguiente fórmula:

P= %D x 9 / DM

Siendo:

P= Puntuación
%D= Porcentaje de descuento ofrecido por cada licitador
DM= Descuento máximo ofrecido

La puntuación final será la suma de la puntuación obtenida en los seis subapartados de prensa escrita (SUR, La Opinión de Málaga, Málaga Hoy, El País edición nacional, El Mundo edición nacional y ABC edición nacional) divida entre 6 (total de subapartados).

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 87

b.2) Prensa digital…….de 0 a 9 puntos.

- SUR edición digital, 100.000 impresiones de 300x600 en rotación.
- Málaga Hoy edición digital, 100.000 impresiones de 300x600 en rotación.
- La Opinión de Málaga edición digital, 100.000 impresiones de 300x600 en rotación.
- El Español IP Málaga, 100.000 impresiones de 300x600 en rotación.
- Área Costa del Sol, 100.000 impresiones de 300x600 en rotación.
- AZ Costa del Sol, 100.000 impresiones de 300x600 en rotación.

Cada licitador puntuará de forma independiente en cada uno de los seis subapartados de prensa digital (SUR edición digital, La Opinión de Málaga edición digital, Málaga Hoy edición digital, El Español, Área Costa del Sol y AZ Costa del Sol) en función de los descuentos ofertados. La puntuación máxima, de 9 puntos, será para el mejor descuento ofertado y los puntos se asignarán a partir de la siguiente fórmula:

P= %D x 9 / DM

Siendo:

P= Puntuación
%D= Porcentaje de descuento ofrecido por cada licitador
DM= Descuento máximo ofrecido

La puntuación final será la suma de la puntuación obtenida en los seis subapartados de prensa digital (SUR edición digital, La Opinión de Málaga edición digital, Málaga Hoy edición digital, El Español, Área Costa del Sol y AZ Costa del Sol) divida entre 6 (total de subapartados).

b.3) Radio…….de 0 a 9 puntos.

- Onda Cero Marbella, una cuña de 20 segundos de lunes a viernes en rotación en horario de programa matinal.
- Ser Costa del Sol, una cuña de 20 segundos de lunes a viernes en rotación en horario de programa matinal.
- Cope Marbella, una cuña de 20 segundos de lunes a viernes en rotación en horario de programa matinal.
- Canal sur Radio, una cuña de 20 segundos de lunes a viernes en rotación en horario de programa matinal.

Cada licitador puntuará de forma independiente en cada uno de los cuatro subapartados de radio (Onda Cero Marbella, Ser Costa del Sol, Cope Marbella y Canal Sur Radio) en función de los descuentos ofertados. La puntuación

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 87

máxima, de 9 puntos, será para el mejor descuento ofertado y los puntos se asignarán a partir de la siguiente fórmula:

P= %D x 9 / DM

Siendo:

P= Puntuación
%D= Porcentaje de descuento ofrecido por cada licitador
DM= Descuento máximo ofrecido

La puntuación final será la suma de la puntuación obtenida en los cuatro subapartados de radio (Onda Cero Marbella, Ser Costa del Sol, Cope Marbella y Canal Sur Radio) divida entre 4 (total de subapartados).

b.4) Televisión…….de 0 a 9 puntos.

- Radio Televisión Marbella, spot de 20 segundos de lunes a viernes en rotación en horario de prime time.
- M-95 Televisión, spot de 20 segundos de lunes a viernes en rotación en horario de prime timel.
- 101 Televisión, spot de 20 segundos de lunes a viernes en rotación en horario de prime time.
- Canal Sur TV (desconexión provincial), spot de 20 segundos de lunes a viernes en rotación en horario de prime time

Cada licitador puntuará de forma independiente en cada uno de los cuatro subapartados de televisión (Radio Televisión Marbella, M-95 Televisión, 101 Televisión y Canal Sur TV) en función de los descuentos ofertados. La puntuación máxima, de 9 puntos, será para el mejor descuento ofertado y los puntos se asignarán a partir de la siguiente fórmula:

P= %D x 9 / DM

Siendo:

P= Puntuación
%D= Porcentaje de descuento ofrecido por cada licitador
DM= Descuento máximo ofrecido

La puntuación final será la suma de la puntuación obtenida en los cuatro subapartados de televisión (Radio Televisión Marbella, M-95 Televisión, 101 Televisión y Canal Sur TV) divida entre 4 (total de subapartados).

b.5) Reel…….de 0 a 9 puntos.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 87

- SUR, elaboración y difusión de reel en su perfil de Instagram.
- Málaga Hoy, elaboración y difusión de reel en su perfil de Instagram.
- La Opinión de Málaga, elaboración y difusión de reel en su perfil de Instagram.
- El Español Málaga, elaboración y difusión de reel en su perfil de Instagram.
- Área Costa del Sol, elaboración y difusión de reel en su perfil de Instagram.
- AZ Costa del Sol, elaboración y difusión de reel en su perfil de Instagram.

Cada licitador puntuará de forma independiente en cada uno de los seis subapartados para reel (SUR, Málaga Hoy, La Opinión de Málaga, El Español Málaga, Área Costa del Sol, AZ Costa del Sol) en función de los descuentos ofertados. La puntuación máxima, de 9 puntos, será para el mejor descuento ofertado y los puntos se asignarán a partir de la siguiente fórmula:

P= %D x 9 / DM

Siendo:

P= Puntuación
%D= Porcentaje de descuento ofrecido por cada licitador
DM= Descuento máximo ofrecido

La puntuación final será la suma de la puntuación obtenida en los seis subapartados para reel (SUR, Málaga Hoy, La Opinión de Málaga, El Español Málaga, Área Costa del Sol, AZ Costa del Sol) divida entre 6 (total de subapartados).

Puntuación final del criterio de descuento de medios: Para la valoración de este apartado del anexo B) se calculará la puntuación media por subapartado del b1) al b5) (prensa escrita, prensa digital, radio, televisión y reel) según las fórmulas descritas en los puntos anteriores y se sumarán, siendo la puntuación final de cada licitador el resultante de dicha suma.

La propuesta de descuentos de medios de comunicación referidos anteriormente que las empresas licitadoras deben presentar incluirán, con carácter excluyente a efectos de puntuación en caso contrario, las tarifas oficiales vigentes en 2026 de cada medio, así como la propuesta de descuentos que el medio de comunicación oferte a la empresa licitadora.

Los medios y formatos elegidos en este criterio no implican que el resto de medios y formatos queden excluidos de la contratación, sino que se trata tan solo de una muestra elegida para definir la puntuación de este apartado de

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 87

valoración de criterios evaluables, puesto que incluir todas las posibilidades no sería operativo para establecer un baremo de puntuación.

c) <u>Criterio de compromiso de plazo de pago a los medios de comunicación:</u>

- En un plazo no superior a 5 días……10 puntos.
- En un plazo de entre 5 y 7 días……..7 puntos.
- En un plazo de entre 8 y 12 días……5 puntos.
- En un plazo de entre 13 y 18 días……4 puntos.
- En un plazo de entre 19 y 25 días……2 puntos.
- En un plazo de entre 26 y 30 días……1 punto.
- En un plazo superior a 30 días……0 puntos.

B. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR:

Para la valoración técnica se desarrollarán dos ejercicios prácticos consistentes en sendas estrategias de comunicación. En ambos casos, no se trata de un supuesto teórico, sino que en todos los aspectos las propuestas deben ajustarse a la realidad y disponer de los parámetros y las herramientas que permitan su ejecución, aunque ello no implique se lleven a cabo durante el plazo de desarrollo del contrato.

La estrategia de comunicación, entendida como el conjunto de ideas y acciones propuestas para alcanzar el objetivo que se marca en cada uno de los casos propuestos, debe estar justificada y apoyada en una investigación. De igual forma, se valorarán las fuentes tanto internas como externas del mercado publicitario que sean utilizadas en el proceso de desarrollo de la estrategia para apoyar y justificar la concreción de la misma.

En ambos supuestos se asignarán los puntos, siendo el máximo de 22 en cada ejercicio, atendiendo a los siguientes criterios:

- **Se valorará con un máximo de 10 puntos la estrategia y desarrollo de la comunicación planteada, así como la investigación realizada del mercado publicitario y las fuentes internas y externas** utilizadas en el proceso de desarrollo de la estrategia para apoyar y justificar la concreción de la misma.

Los 10 puntos se asignarán con la siguiente distribución:

- Definición y justificación de la estrategia: se puntuará con un máximo de 5 puntos.
- Investigación realizada y herramientas y fuentes utilizadas: se puntuará con un máximo de 3 puntos.

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 87

- Aspectos novedosos e innovadores en el planteamiento: se puntuará con un máximo de 2 puntos.

- **Se valorará con un máximo de 6 puntos el target y el calendario propuestos, apoyados por una investigación previa que los determine, así como el análisis realizado de los subtarget que el licitador identifique y las fuentes, tanto internas como externas, del mercado publicitario utilizadas.** El análisis e investigación debe arrojar una información clara y determinante de como el target consume y se relaciona con los distintos medios publicitarios, así como las razones del calendario elegido. Los 6 puntos se asignarán con la siguiente distribución:

- Adecuación del target a la estrategia propuesta: se puntuará con un máximo de 2,5 puntos.
- Calendario de actuación acorde a la estrategia: se puntuará con un máximo de 2,5 puntos.
- Investigación realizada y herramientas y fuentes utilizadas: se puntuará con un máximo de 1 punto.

- **Se valorará con un máximo de 6 puntos la selección de medios, soportes y/o acciones de comunicación, así como su idoneidad para difusión y comunicación**. La propuesta deberá argumentar la distribución presupuestaria entre cada medio y soporte, así como justificar las acciones publicitarias y acciones especiales, si se propusieran, y como favorecen a la consecución de los objetivos (cobertura, frecuencia, audiencia, notoriedad, eficacia…) Los 6 puntos se asignarán con la siguiente distribución:

- Idoneidad de la selección de medios, soportes y/o acciones de comunicación para la consecución de la estrategia propuesta: se puntuará con un máximo de 2,5 puntos.
- Adecuación de la selección de medios, soportes y/o acciones de comunicación al target seleccionado: se puntuará con un máximo de 2,5 puntos.
- Aspectos novedosos e innovadores en la selección de medios, soportes y /o acciones de comunicación: se puntuará con un máximo de 1 punto.

Obtendrá la puntuación máxima aquella propuesta que presente una mayor adecuación a los requisitos valorados. El resto de las propuestas se valorarán de forma directamente proporcional. En ningún caso se reflejarán en las mismas precios y otras condiciones ofertadas por el licitador que hayan sido incluidas como criterios de adjudicación relacionados con los costes valorables mediante cifras o porcentajes.

- Forma de presentación de los ejercicios prácticos:

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 87

Cada una de las estrategias se plasmará en una propuesta teórica, en la que deberá incluirse una descripción de la estrategia planteada y un plan de comunicación fruto del desarrollo de dicha estrategia. La propuesta se presentará en un documento cuya extensión máxima sea de 30 folios por una cara, con tipografía Arial 12 e interlineado a 1,15, y deberá responder a las siguientes cuestiones:

- Descripción y justificación de la estrategia.
- Fuentes y herramientas utilizadas para la elección.
- Evaluación teórica de los resultados que se obtendrán en relación al público objetivo y los objetivos de comunicación.
- Plan de comunicación que incluya el plan de medios* y las posibles acciones o eventos de comunicación** que consideren adecuados plantear. Para ello, en la propuesta se deberá explicar:

  - razones de la elección de los medios y soportes convencionales o no convencionales a utilizar
  - el porqué de los formatos elegidos
  - detalle y justificación del porcentaje de inversión en cada medio, soporte o acción elegido
  - calendario de actuación

  *El plan de medios, con los medios seleccionados, número de inserciones, fechas de publicación o emisión e inversión global (no son necesarios los precios unitarios) deberá presentarse en formato de hoja Excel

  **Si se han considerado acciones de comunicación, también se presentará en formato de hoja Excel el nombre de la acción, breve descripción de la misma, coste, calendario…
  Ambas hojas Excel se consideran anexos a la propuesta y no contabilizan en los 30 folios establecidos como máximo para presentar la propuesta.

- **Propuesta Nº 1 (Para los licitadores que se presentan al LOTE 1). Estrategia global de comunicación para el desarrollo de una campaña de promoción de la oferta turística de Marbella en Irlanda. Puntuación máxima 22 puntos.**

  - Objetivo: definir una estrategia de comunicación global y la planificación publicitaria para el desarrollo de una campaña de promoción de la oferta turística de Marbella en Irlanda, reforzando el posicionamiento del destino en dicho mercado y dedicando especial relevancia a los segmentos de golf y turismo premium.
  - Presupuesto máximo de inversión: 70.000 euros.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 87

- Duración de la campaña y calendario: a definir por la licitadora.

Propuesta 1	Estrategia global de comunicación para el desarrollo de una campaña de promoción de la oferta turística de Marbella en Irlanda	De 0 a 22 puntos	Licitador 1. Puntos	Licitador 2. Puntos	Licitador 3. Puntos	Licitador 4. Puntos	Licitador 5. Puntos
Estrategia y desarrollo de la comunicación (de 0 a 10 puntos)	Definición y justificación de la estrategia	5 puntos					
	Investigación realizada y herramientas y fuentes utilizadas	3 puntos					
	Aspectos novedosos e innovadores en el planteamiento	2 puntos					
Target y calendario propuestos (de 0 a 6 puntos)	Adecuación del target a la estrategia propuesta	2,5 puntos					
	Calendario de actuación acorde a la estrategia	2,5 puntos					
	Investigación realizada y herramientas y fuentes utilizadas	1 punto					
Selección de medios, soportes y/o acciones de comunicación (de 0 a 6 puntos)	Idoneidad de la selección de medios, soportes y/o acciones de comunicación para la consecución de la estrategia propuesta	2,5 puntos					
	Adecuación de la selección de medios, soportes y/o acciones de comunicación al target seleccionado	2,5 puntos					
	Aspectos novedosos e innovadores en la selección de medios, soportes y /o acciones de comunicación	1 punto					
Total puntos		22 puntos					

- **Propuesta Nº 2 (para licitadores que se presenten al Lote 2).- Estrategia global de comunicación para el desarrollo de una campaña publicitaria con motivo de la apertura de la nueva Escuela de Música y Danza de San Pedro Alcántara. Puntuación máxima 22 puntos.**

  - Objetivo: definir una estrategia de comunicación global y la planificación publicitaria para el desarrollo de una campaña con motivo de la apertura de la nueva Escuela de Música y Danza de San Pedro Alcántara. Este nuevo equipamiento, cuyo

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 68 de 87

presupuesto de ejecución alcanza los 6 millones de euros, tendrá una superficie de más de 6.400 metros cuadrados y dispondrá de una sala polivalente y una cubierta visitable.

- Presupuesto máximo de inversión: 25.000 euros.
- Duración de la campaña y calendario: a definir por la licitadora.

Propuesta 2	**Estrategia global de comunicación para el desarrollo de una campaña publicitaria con motivo de la apertura de la nueva Escuela de Música y Danza de San Pedro Alcántara**	**De 0 a 22 puntos**	**Licitador 1. Puntos**	**Licitador 2. Puntos**	**Licitador 3. Puntos**	**Licitador 4. Puntos**	**Licitador 5. Puntos**
Estrategia y desarrollo de la comunicación (de 0 a 10 puntos)	Definición y justificación de la estrategia	5 puntos					
	Investigación realizada y herramientas y fuentes utilizadas	3 puntos					
	Aspectos novedosos e innovadores en el planteamiento	2 puntos					
Target y calendario propuestos (de 0 a 6 puntos)	Adecuación del target a la estrategia propuesta	2,5 puntos					
	Calendario de actuación acorde a la estrategia	2,5 puntos					
	Investigación realizada y herramientas y fuentes utilizadas	1 punto					
Selección de medios, soportes y/o acciones de comunicación (de 0 a 6 puntos)	Idoneidad de la selección de medios, soportes y/o acciones de comunicación para la consecución de la estrategia propuesta	2,5 puntos					
	Adecuación de la selección de medios, soportes y/o acciones de comunicación al target seleccionado	2,5 puntos					
	Aspectos novedosos e innovadores en la selección de medios, soportes y /o acciones de comunicación	1 punto					
Total puntos		22 puntos					

El criterio objetivo que servirá de base para determinar que una proposición no puede ser cumplida por ser considerada **temeraria o desproporcionada se determinará conforme al artículo 85 RGLCAP.**

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento establecido en el artículo 149 LCSP.

En el supuesto de que se presentasen a la licitación proposiciones formuladas

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 69 de 87

por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo se valorarán conforme a lo establecido en el artículo 86 del RGLCAP.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, regirán los criterios de desempate del artículo 147.2. LCSP.

36. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN.

36.1 Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación de conformidad con el artículo 261 de la LCSP ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público los contratos, y en especial, la revisión de la naturaleza, cantidad, tiempo y lugar de la prestación del servicio, sin perjuicio de las incidencias económicas que de ello se deriven, así como acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

De igual forma, la Administración contratante ostenta en todo momento la capacidad fiscalizadora de la gestión del adjudicatario, a cuyo efecto podrá inspeccionar los servicios, materiales, instalaciones y locales de la adjudicataria, así como la documentación relacionada con el objeto o la gestión de la adjudicación. Podrá igualmente, dictar las órdenes que estime necesarias para mantener el nivel de las prestaciones y requerir la información a la adjudicataria que, relacionada con el servicio contratado, estime necesaria.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos.

En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista.

36.2 Jurisdicción

Todas aquellas cuestiones surgidas con motivo de la interpretación, modificación, y aplicación del presente pliego, así como de las resoluciones y contratos a que hubiere dar lugar aquel, y que no sean susceptible del recurso especial en materia de contratación previsto en el apartado siguiente, serán resueltas por el Órgano de Contratación cuya Resolución agota la vía administrativa, y contra la misma, cabrá interponer potestativamente Recurso de Reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, o de tres meses si la Resolución es presunta a contar en este último supuesto desde el día siguiente a aquel en que se produzca el citado acto presunto. Interpuesto el referido recurso de Reposición no cabrá interponer Recurso

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 87

Contencioso-Administrativo hasta que no sea resuelto expresa o presuntamente el citado Recurso de Reposición.

No obstante lo anterior los interesados podrán interponer directamente contra la citada Resolución del Órgano de Contratación, Recurso Contencioso-Administrativo ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

36.3. Recurso especial en materia de contratación*:* Los actos a que se refiere el apartado siguiente dictados en los contratos de Servicios sujetos a regulación armonizada, serán susceptibles (con carácter potestativo) del recurso especial en materia de contratación previsto en los artículos 44 y siguientes del LCSP.

Serán susceptibles de recurso especial, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, los acuerdos de adjudicación, las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 LCSP, la formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales y los acuerdos de rescate de concesiones.

Antes de la interposición del recurso, las personas legitimadas podrán solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de medidas provisionales conforme al artículo 49 LCSP. Pero en ningún caso, la suspensión del procedimiento que pueda acordarse cautelarmente afectará al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados.

Contra la resolución del recurso sólo procederá la interposición de recurso contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

37. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE MARBELLA.

El órgano competente para conocer de los recursos especiales en materia de contratación que se interpongan, será el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Marbella, creado mediante acuerdo Plenario en fecha de 28 de marzo de 2018, publicado en el en el *Boletín Oficial de la Provincia* de fecha 10 de abril de 2018, número 68 (suplemento 1).

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 71 de 87

Todos los datos relativos al Tribunal Administrativos de Recursos Contractuales de Marbella están publicados igualmente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

CUADRO RESUMEN

EXP. SE 209/26

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 72 de 87

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE COMUNICACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO, MEDIACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, RADIOFÓNICOS, DIGITALES, TELEVISIÓN Y OTROS SOPORTES PARA LA DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN, PROMOCIONALES, INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA Y LA TENENCIA DE ALCALDÍA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA PARA LOS EJERCICIOS 2026 Y 2027

A) OBJETO Y DESIGNACIÓN DEL SUMINISTRO (CPV).

En concreto el objeto del contrato consiste en el Servicio de agencia de medios de comunicación para la planificación, diseño, mediación, compra de espacios publicitarios en medios de comunicación como son prensa (tanto impresa como digital), radio (incluidas emisiones digitales), televisión en cualquier de sus formatos, medios y soportes audiovisuales y otros soportes publicitarios (vallas, relojes, mupis, opis, marquesinas, Internet, redes sociales, cine, pantallas en espacios públicos, tótems interactivos, formatos de calle y otros soportes que puedan surgir fruto del avance de las nuevas tecnologías) para la difusión de publicidad institucional y promocional, así como la organización, ejecución y seguimiento de acciones de comunicación, promocionales, informativas y divulgativas del Ayuntamiento de Marbella y la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara para los ejercicios 2026 y 2027, conforme a las especificaciones establecidas en este pliego, que quedará incorporado al contrato y tendrá obligatoriamente carácter contractual.

Estará dividido en dos lotes:

Lote 1: La publicidad institucional del Ayuntamiento de Marbella

Lote 2: La publicidad institucional de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara

El alcance de la prestación objeto del contrato viene descrito en el artículo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, (en adelante PPTP).

Se tendrá en cuenta la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio del Régimen Electoral General el artículo 53: Período de prohibición de campaña electoral.

La Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea es la de “79340000-9 Servicios de publicidad y marketing; 79341400-0 Servicios de campañas de publicidad.

B) FORMA DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRÁMITE ORDINARIO, REGULACIÓN ARMONIZADA.

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 87

C) POR LOTES: SÍ
D) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. VALOR ESTIMADO:

1. El presupuesto base de licitación es de **OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL EUROS (826.000,00 €),** desglosándose conforme al artículo 100 LCSP de la siguiente forma:

- Precio ……682.644,63 €
- IVA 21%.....143.355,37 €

Conforme al siguiente desglose por Lotes:

- **LOTE 1.** El presupuesto base de licitación es de **SETECIENTOS VEINTISEIS MIL EUROS (726.000,00 €),** desglosándose conforme al artículo 100 LCSP de la siguiente forma:

- Precio ……600.000,00 €
- IVA 21%.....126.000,00 €

Conforme a la siguiente imputación plurianual:

AÑO	BASE IMPONIBLE	21% IVA	ANUALIDAD
2026 (previsión de 4 meses-septiembre-diciembre)	100.000,00 €	21.000,00 €	121.000,00 €
2027	300.000,00 €	63.000,00 €	363.000,00 €
2028 (8 meses enero-agosto)	200.000,00 €	42.000,00 €	413.000,00 €
TOTAL	600.000,00 €	126.000,00	726.000,00 €

En caso de aprobarse la prórroga:

AÑO	BASE IMPONIBLE	21% IVA	ANUALIDAD
2028 (previsión 4 meses septiembre-diciembre) (PRÓRROGA)	100.000,00 €	21.000,00 €	121.000,00 €
2029 (PRÓRROGA)	300.000,00 €	63.000,00 €	363.000,00 €
2030 (previsión 8 meses enero-agosto)	200.000,00 €	42.000,00 €	413.000,00 €

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 74 de 87

(PRORROGA)			
TOTAL PRÓRROGAS INCLUIDAS	**1.200.000,00 €**	**252.000,00 €**	**1.452.000,00 €**

- **LOTE 2.** El presupuesto base de licitación es de **CIEN MIL EUROS (100.000,00 €),** desglosándose conforme al artículo 100 LCSP de la siguiente forma:

- Precio ……82.644,63 €
- IVA 21%.....17.355,37 €

Conforme a la siguiente imputación plurianual:

AÑO	BASE IMPONIBLE	21% IVA	ANUALIDAD
2026 (previsión de 4 meses septiembre-diciembre)	13.774,11 €	2.892,56 €	16.666,67 €
2027	41.322,31 €	8.677,69 €	50.000,00 €
2028 (8 meses enero agosto)	27.548,21 €	5.785,12 €	33.333,33 €
TOTAL	82.644,63	17.355,37	100.000,00 €

En caso de aprobarse la prórroga:

AÑO	BASE IMPONIBLE	21% IVA	ANUALIDAD
2028 (PRÓRROGA)	13.774,11 €	2.892,56 €	16.666,67 €
2029 (PRÓRROGA)	41.322,31 €	8.677,69 €	50.000,00 €
2030 (PRORROGA)	27.548,21 €	5.785,12 €	33.333,33 €
TOTAL PRÓRROGAS INCLUIDAS	**165.289,26 €**	**34.710,74 €**	**200.000,00 €**

2. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato no coincide con el presupuesto base de licitación, IVA excluido, al contemplarse la posibilidad de un modificado y la

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75 de 87

prórroga contractual.

El valor estimado del contrato, tal y como establece el artículo 101 LCSP, incluidas las posibles prórrogas anuales ascendería a la cantidad de **1.365.289,26 €, IVA excluido, con el siguiente desglose:**

- **LOTE 1: 1.200.000,00 €**
- **LOTE 2: 165.289,26 €**

E) FINANCIACIÓN: La financiación del contrato se hará con cargo a las partidas "1060.4911.22602 Publicidad y Propaganda" y "7010.4911.22602 Publicidad y Propaganda" del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso, para los lotes 1 y 2 respectivamente.

F) REVISIÓN DE PRECIOS: NO

G) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: Recogida en la cláusula 30.7.A.1.e) PCAP

H) CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL:
LOTE 1: Grupo T-Subgrupo 01-Categoría 2
LOTE 2: Grupo T-Subgrupo 01-Categoría 1

I) ADMISIÓN VARIANTES O ALTERNATIVAS: NO

J) LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES:
Electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

K) LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN:
En el lugar indicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

L) GARANTÍA PROVISIONAL: NO
GARANTÍA DEFINITIVA: SÍ, Importe: 5% adjudicación IVA excluido

LL) PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 AÑOS

M) PAGOS PARCIALES: SÍ, conforme al artículo 198 LCSP

N) PLAZO DE GARANTIA: Duración del contrato

Ñ) PRÓRROGA: 2 AÑOS

O) El acceso público al perfil de contratante del Estado se efectuará a través de la **Plataforma de Contratación del Sector Público** (http://contrataciondelestado.es).

P) GASTOS DE PUBLICACIÓN ANUNCIOS: NO

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 76 de 87

Marbella, a fecha de la firma electrónica
LA JEFA DEL SERVICIO DE
CONTRATACIÓN
Fdo. Elena Mª Castro Ortega

LA COORDINADORA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y GESTIÓN DE LA VIVIENDA PÚBLICA
Fdo. Lourdes Martín-Lomeña Guerrero

ANEXO I

DECLARACIÓN A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 77 de 87

Don/ña ……., mayor de edad, vecino/a de ……, con domicilio en……, titular del D.N.I. nº…….., valido hasta …./……/……, actuando en nombre propio, o actuando en representación de la entidad……, con domicilio social en ……, y N.I.F. nº……, con respecto al contrato relativo a……, expediente nº……

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD LO SIGUIENTE:

1. Que, a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 140 LCSP descritos en el pliego de condiciones económico administrativas que rigen este contrato, pudiendo acreditarlo cuando así lo requiera el órgano de contratación.

2. A los efectos de lo previsto en el art. 149.3 LCSP, en relación a la declaración concerniente de concurrir a esta licitación empresas vinculadas por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio, indicar lo que proceda en su caso:

( ) No encontrarse vinculada a ninguna empresa.
( ) Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio, presentándose a esta licitación las siguientes empresas.
( ) Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio, no presentándose a esta licitación ninguna de las empresas con la existe dicha vinculación.

En todo caso, en caso afirmativo **es obligatorio** indicar el grupo de empresa a los efectos del art. 42 del CCo, siendo las empresas integrantes:
-
-

3. Documentos confidenciales.- Declaro que deben tenerse por confidenciales los siguientes documentos incorporados a mi oferta: (detallar los documentos así como la numeración de páginas asignada a cada uno de ellos, en su caso).

Fecha y firma

ANEXO II

En Marbella a _____ de_____ de 2.026.

CONTRATO ENCARGADO DE TRATAMIENTO DATOS PERSONALES.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 78 de 87

REUNIDOS

De una parte, D./Dña._____, Coordinadora Técnica de Contratación, Patrimonio y Bienes y Gestión de la Vivienda y Gestión del Suelo ó Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, provisto/a de DNI nº……., actuando como representante legal del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, en virtud de Decreto de la Alcaldía-Presidencia de de fecha _____, con domicilio en Plaza de los Naranjos S/N, 29.600 MARBELLA, y CIF nº P2906900B, en adelante **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.**

De otra parte, D./Dña._____, provisto/a de DNI nº……., actuando como legal representante (Consejero Delegado/Gerente) de la empresa/entidad/_____, con domicilio en calle_____ nº_____, DP_____ de_____, y CIF nº_____, en adelante **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.**

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para suscribir este **CONTRATO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES** y para quedar obligadas en la representación en que respectivamente actúan, en los términos convenidos en él.

A tal fin, **MANIFIESTAN**

1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual de carácter administrativo para la prestación de la gestión del servicio municipal de_____, adjudicado mediante Decreto del Excmo. Ayuntamiento de Marbella del Área de_____ de fecha_____, en expediente nº_____ (en adelante **SERVICIO**).

Este **SERVICIO** consiste en lo siguiente: _____

El objeto del contrato al que se refiere el **PLIEGO DE CONDICIONES O CLÁUSULAS** es la prestación de

_____
_____
_____

2.- Que para la prestación de dicho **SERVICIO** es necesario que el **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** tenga acceso y realice tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas usuarias o beneficiarias del **SERVICIO** que sean atendidas, y/o formulen solicitudes de prestación, responsabilidad del **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO**, por lo que asume las funciones y obligaciones que el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de las

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 79 de 87

personas físicas en lo que respecta al Tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), estipula para los **ENCARGADOS DE TRATAMIENTO,** así como lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD).

3.- Ambas partes reconocen cumplir con todas las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y nacional en materia de protección de datos, en especial las relativas al derecho de información, consentimiento y deber de secreto, y a la adopción de las medidas de seguridad técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos personales

4.- Que, en cumplimiento del artículo 28 del RGPD, ambas partes de forma libre y espontánea voluntad acuerdan regular este acceso y tratamiento de datos de carácter personal de conformidad con las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERO.- OBJETO DEL CONTRATO.

Mediante las presentes cláusulas se habilita a la entidad **ENCARGADA DE TRATAMIENTO**, para tratar por cuenta del **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO** los **DATOS DE CARÁCTER PERSONAL** necesarios para prestar el servicio anteriormente descrito.

SEGUNDO.- IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA.

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO** autoriza a recabar datos de los usuarios, y pone a disposición del **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO**, la información que se describe a continuación:

- Datos personales identificativos de las personas físicas que tengan la condición de usuarias, y sean solicitantes y/o beneficiarios de los servicios que gestiona la **EMPRESA**_____, como servicio municipal por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Marbella: nombre y apellidos, documento de identidad, dirección, número de cuenta bancaria, firma, etc.

- Datos personales identificativos de las citadas personas físicas, correspondientes a la dirección y medios de contacto para enviarles comunicaciones relacionadas con el asunto que formulen en su solicitud consentida ante la **EMPRESA** y sus Delegaciones en Marbella: domicilio, teléfonos, correo electrónico, etc.

TERCERO.- DURACIÓN.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 80 de 87

El presente acuerdo tiene la duración del contrato administrativo y sus prórrogas suscrito en virtud de la adjudicación otorgada mediante Decreto del/la Concejal Delegado del Área de_____ de fecha_____, en expediente nº_____, para la gestión del **SERVICIO** en todo el término municipal.

Una vez finalice el presente contrato, el **ENCARGADO DE TRATAMIENTO** debe suprimir/devolver al **RESPONSABLE**, o devolver a **OTRO ENCARGADO** que designe el **RESPONSABLE** los datos personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder.

CUARTO.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO.

El **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** y todo su personal se obliga a:

1.- Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.

2.- Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO**. Si el **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** considera que alguna de las instrucciones infringe el Reglamento (UE) 2016/679 o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el **ENCARGADO** informará inmediatamente al **RESPONSABLE**.

3.- Llevar por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:

A. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del delegado de protección de datos de esa entidad.

B. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

C. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del Reglamento (UE) 2016/679, la documentación de garantías adecuadas.

D. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:

- La seudonimización y el cifrado de datos personales, en su caso.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 81 de 87

- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
- El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

4.- No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO**, en los supuestos legalmente admisibles.

El **ENCARGADO** puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del **RESPONSABLE**. En este caso, el **RESPONSABLE** identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.

Si el **ENCARGADO** debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al **RESPONSABLE** de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

5.- SUBCONTRATACIÓN. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del **ENCARGADO**. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al responsable, con una antelación de 72 horas, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido.

El **SUBCONTRATISTA**, que también tendrá la condición de **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO**, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** y las instrucciones que dicte el responsable.

Corresponde al **ENCARGADO** inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 82 de 87

En el caso de incumplimiento por parte del **SUBENCARGADO**, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

6.- El **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** deberá observar en todo momento, y en relación con los ficheros de datos de carácter personal a los que tuviera acceso o le pudieren ser entregados por el **RESPONSABLE**, para la realización en cada caso de los trabajos y servicios que pudieren acordarse, el deber de confidencialidad y secreto profesional que, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos, subsistirá aun después de finalizar la relación de los trabajos encargados en relación con cualquier fichero así como, en su caso, tras la finalización por cualquier causa del presente contrato.

7.- Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. Si existe una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria o legal (por ejemplo, abogados) deberá quedar constancia expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación.

8.- Mantener a disposición del **RESPONSABLE** la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.

9.-Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

10.- Asistir al **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO** en la respuesta al ejercicio de los derechos de:

- Acceso, rectificación, supresión y oposición.
- Limitación del tratamiento
- Portabilidad de datos
- A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles).

-Otros previstos en la Legislación vigente.

El **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** debe resolver, por cuenta del responsable, y dentro del plazo establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del encargo.

11.-DERECHO DE INFORMACIÓN. El **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO**, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 83 de 87

a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

12.- NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS.

El **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** notificará al **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO**, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, y a través de correo electrónico con confirmación de lectura, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

- Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
- El nombre y los datos de contacto del **DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS** o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
- Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
- Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
- Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

13.- Dar apoyo al **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO** en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.

14.- Dar apoyo al **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO** en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.

15.- Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 84 de 87

16.- Implantar las **MEDIDAS DE SEGURIDAD** siguientes: Todas aquellas necesarias para:

-Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.

- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

17.- Designar un **DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS** y comunicar su identidad y datos de contacto al **RESPONSABLE**.

18.- En materia de **VIDEOVIGILANCIA** de los centros e instalaciones donde se preste el **SERVICIO**, y se graben imágenes de los usuarios y/o beneficiarios, tanto en el exterior como en el interior, se dará cumplimiento a las obligaciones legales previstas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, y normativa de desarrollo, y demás normativa de desarrollo.

19.-DESTINO DE LOS DATOS.

Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.** No obstante, EL **ENCARGADO** puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

QUINTO.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

Corresponde al **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO**:

1.- Entregar al **ENCARGADO** los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento.

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 85 de 87

2.- Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.
3.- Realizar las consultas previas que corresponda.
4.- Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales por parte del **ENCARGADO**.
5.- Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

SEXTO.- RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO.

1.- El **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** será considerado responsable del tratamiento en el caso de que destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo el presente contrato. En estos casos, el **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** responderá de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

2.- El **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** indemnizará al **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO** por los daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que pudieran resultar del incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato.
3.- A título enunciativo, y no limitativo, dicha indemnización incluirá los daños morales e imagen, costes publicitarios o de cualquier otra índole que pudieran resultar para su reparación. El **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO**, asimismo, deberá responder de cualquier indemnización que a resultas de su incumplimiento tuviera que satisfacer a terceros.
4.- La responsabilidad del **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** incluirá, además, en concepto de indemnización, el equivalente al importe de cualquier sanción administrativa y/o resolución judicial condenatoria que pudiera resultar contra el **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO**, como resultado del incumplimiento del **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** de la normativa y de las obligaciones exigidas en el presente contrato. La indemnización comprenderá, además del importe de la sanción y/o resolución judicial, el de los intereses de demora, costas judiciales y el importe de la defensa del **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO** en cualquier proceso en el que pudiera resultar demandada por cualquiera de las causas anteriormente expuestas.

SÉPTIMO.- CONTROLES Y AUDITORÍA.

El **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO**, en su condición, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento los controles y auditorías que estime oportunos para comprobar el correcto cumplimiento por parte del **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** del presente contrato. Por su parte, el Encargado deberá facilitar al **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO** cuantos datos o documentos le requiera para el adecuado cumplimiento de dichos controles y auditorías.

Plaza de los Naranjos s/n ■ 29601 ■ Marbella ■ Tlf. . 952 76 1100 ■ www.marbella.es
Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 86 de 87

OCHO.- NOTIFICACIONES.

1.- Cualquier notificación que se efectúe entre las partes se hará por escrito y será entregada personalmente o de cualquier otra forma que certifique la recepción por la parte notificada.
2.- Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser notificado a la otra de forma inmediata y por un medio que garantice la recepción del mensaje.

NUEVE.-CLÁUSULAS GENERALES.

1.- La no exigencia por cualquiera de las partes de cualquiera de sus derechos, de conformidad con el presente **CONTRATO**, no se considerará que constituye una renuncia a dichos derechos en el futuro.
2.- La relación jurídica que se constituye entre las partes se rige por este único Contrato, siendo el único válido existente entre las partes y sustituye a cualquier tipo de acuerdo o compromiso anterior acerca del mismo objeto, ya sea escrito o verbal, y sólo podrá ser modificado por un acuerdo firmado por ambas partes.
3.- Si se llegara a demostrar que alguna de las estipulaciones contenidas en este Contrato es nula, ilegal o inexigible, la validez, legalidad y exigibilidad del resto de las estipulaciones no se verán afectadas o perjudicadas por aquélla.
4.- El presente **CONTRATO** y las relaciones entre el **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO** y **el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO** no constituyen en ningún caso sociedad, empresa conjunta, agencia o contrato de trabajo entre las partes, ni prorroga o ampliación del contrato administrativo de gestión del **SERVICIO**, que se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y los **PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARTICULARES** aprobados en su día.
5.-Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo a efectos informativos, y no afectarán, calificarán o ampliarán la interpretación de este **CONTRATO**.

En testimonio de lo cual formalizan el presente contrato, por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

D./ Dña._____. En nombre de **«EL RESPONSABLE»**

D./ Dña. _____ En nombre de **«EL ENCARGADO»**

Cód. Validación: 6LZKR9GXKZ7SCEGFWRWFKDGMY
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 87 de 87